



P U T U S A N
Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **Abdul Gani Bin Odik**
Tempat lahir : Bandung
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/10 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.

/Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kampung Babakan Girihieum RT. 003
RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan
Pacet Kabupaten Bandung.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SMK

TERDAKWA II

Nama lengkap : **Usman Soleh Alias Uus Bin Odik**
Tempat lahir : Bandung.
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/04 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia

/Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kampung Babakan Girihieum RT. 003
RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan
Pacet Kabupaten Bandung.

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/15/VII/2024/Reskrim dan Nomor SP.Kap/17/VII/2024/Reskrim tanggal 31 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan 14 Mei 2025.

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Drs. Djodi Hendrijanto, dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor LBH & Jasa "YABHIKA" Beralamat di Jalan Bapa Husen Dalam No. 6 Cihampelas, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/SKH/LBHJ-Y/VIII/2024 tertanggal 23 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1096/Pid.B / 2024/PN Blb tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1096/Pid.B /2024/PN Blb tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Bandung, Nomor Register Perkara: PDM-229/CIMAH/Eoh.2/11/2024, tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL GANI Bin ODIK dan Terdakwa II. USMAN SOLEH Alias UUS Bin ODIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja dan dengan rencana terlebih

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ABDUL GANI Bin ODIK dan Terdakwa II. USMAN SOLEH Alias UUS Bin ODIK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. ABDUL GANI Bin ODIK bersama-sama dengan terdakwa II. USMAN SOLEH Alias UUS Bin ODIK dan saksi Asep Saepudin Alias Abang Bin H. Udin Samsudin (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Babakan RT. 003 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024, ketika saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah di Kampung Babakan RT. 003 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung t

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erlintas dibenak saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) ingin membunuh atau menghilangkan nyawa korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dikarenakan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa sakit hati terhadap korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang diduga telah berselingkuh dan mengugurkan kandungan, dimana sebelumnya antara saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mempunyai hubungan sebagai suami istri yang menikah secara siri atau agama namun telah bercerai dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menghubungi saksi Budi Rahayu melalui WhatsApp agar datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah saksi Budi Rahayu datang, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada saksi Budi Rahayu untuk membantu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) awalnya saksi Budi Rahayu menolak namun saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) memaksa dan dikarenakan saksi Budi Rahayu merasa takut dengan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga menyetujui ajakan dari Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) pada keesokan harinya dengan cara menjemput korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan membawanya ke rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian jika korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) telah meninggal dunia, Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibagian belakang rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah). Untuk melaksanakan rencana tersebut, Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menyuruh saksi Budi Rahayu untuk mengambil cangkul dan menggali tanah di kebun bambu yang berada dibagian belakang rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai lokasi tempat menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan jejak, atas suruhan dari Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian saksi Budi Rahayu menggali lubang sedalam kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergantian dengan Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) hingga Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Budi Rahayu kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di rumah masing-masing serta akan melanjutkan pada keesokan harinya.

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meminta agar datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan alasan membicarakan masalah hubungan rumah tangga dan mengajak rujuk, atas permintaan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersedia datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon saksi Budi Rahayu namun Handphone milik saksi Budi Rahayu mati dan susah dihubungi, dikarenakan saksi Budi Rahayu sebelumnya telah pergi meninggalkan rumah dengan maksud menghindari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena tidak mau membantu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Dikarenakan rencana yang sudah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) rencanakan bersama dengan saksi Budi Rahayu gagal, maka saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan seorang diri dengan mengambil sebilah golok yang berada di dapur dan membawanya ke lantai 2 (dua) kemudian menyimpan golok tersebut dibawah karpet. Pada sekira pukul 19.00 WIB, datang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa dan mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut antara saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mengobrol sambil saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk minum minuman keras dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menyetujui, setelah itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk datang ke rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengajak terdakwa I. Abdul Gani. Setelah terdakwa I. Abdul Gani dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa I. Abdul Gani untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I. Abdul Gani pergi untuk membeli minuman sedangkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus pergi ke lantai 2 (dua) dan mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Tidak lama kemudian datang terdakwa I. Abdul Gani dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa yang selanjutnya dengan posisi duduk antara terdakwa I. Abdul Gani, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus begitu juga dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meninum minuman keras tersebut hingga habis. Setelah itu pada sekira pukul 20.00 WIB, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) membahas tingkah dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sering ganti pacar atau pasangan padahal antara saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sudah ada komitmen untuk menjalin kembali hubungan dan ada rencana untuk rujuk, namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selalu mengelak dan tidak mengakui sehingga antara saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjadi cek cok mulut yang membuat saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjadi emosi kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjambak rambut korban Irma Nov

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan menariknya kebelakang menggunakan tangan sebelah kiri hingga korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjatuh kebelakang kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil golok yang tersimpan dibawah karpet menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya golok tersebut saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) persiapkan yang letaknya tidak jauh dari posisi korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berada yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengarahkan golok yang dipegangnya tersebut kearah leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm), namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berontak dan melakukan perlawanan sehingga menyulitkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) lalu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada terdakwa I. Abdul Gani dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk membantu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dengan mengatakan "tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep namah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab" (jangan takut kamu diam saja jika ada apa-apa nanti saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang yang bertanggung jawab) yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selain itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menyuruh terdakwa I. Abdul Gani untuk memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Atas suruhan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus menutup atau membekap mulut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sedangkan terdakwa I. Abdul Gani memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa I. Abdul Gani. Setelah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bisa berontak atau melawan, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nur

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayanti (Alm) menggunakan golok hingga banyak mengeluarkan darah dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bernyawa atau meninggal dunia.

- Bahwa setelah mengetahui korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) telah meninggal dunia, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menyuruh terdakwa I. Abdul Gani dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk membersihkan darah yang berlumuran di lantai menggunakan baju milik saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan membungkus atau membalut mayat atau jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kain sarung, tidak lama kemudian terdakwa I. Abdul Gani mendapatkan telepon dari ibu terdakwa I. Abdul Gani yang menyuruh untuk pulang sehingga terdakwa I. Abdul Gani pergi dari rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan meninggalkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus. Dikarenakan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kesulitan untuk membawa mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju kebun yang ada di belakang rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon saksi Agus Kurnia untuk datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah saksi Agus Kurnia datang saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa saksi Agus Kurnia ke lantai 2 (dua) dan ditempatkan tersebut saksi Agus Kurnia melihat ada mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tergeletak dengan berlumuran darah lalu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta bantuan kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan "bantuan heula aing nguburkeun, mun henteu maneh ku aing dipaehan" (bantu dulu saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang menguburkan, kalau tidak kamu oleh saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang akan dibunuh), dikarenakan saksi Agus Kurnia merasa takut dengan ancaman dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga mau mengikuti permintaan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut. Setelah itu atas suruhan dari saksi Asep Saepudin Alias A

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bang (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Agus Kurnia membakar koper atau tas yang berisikan pakaian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersama baju saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dipergunakan untuk membersihkan darah yang saksi Agus Kurnia bakar disamping rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Agus Kurnia mengambil cangkul yang berada didepan rumah milik saksi Budi Rahayu kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi bersama-sama dengan saksi Agus Kurnia dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus sambil membawa 2 (dua) buah cangkul menuju kebun yang ada di belakang rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan secara bergantian menggali tanah yang akan digunakan untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sebelumnya tanah tersebut pernah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) gali bersama dengan saksi Budi Rahayu hingga kedalaman lubang tanah tersebut menjadi kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter.

- Bahwa setelah selesai menggali tanah, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk mencari bambu yang akan digunakan untuk mengangkut atau menggotong mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan atas suruhan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus mencari dan menemukan 1 (satu) buah bambu kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus dan saksi Agus Kurnia kembali ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah bambu, setelah itu mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibawa dengan cara digotong menggunakan bambu yang dimasukkan kedalam kain sarung oleh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus bersama dengan saksi Agus Kurnia menuju ke kebun belakang rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikuti dari belakang yang selanjutnya mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm)



dilemparkan ke lubang tanah yang sebelumnya digali berikut dengan kain sarung dan menutupnya menggunakan tanah, setelah itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengancam kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan “lamun kajadian ieu ngomong ka bat ur, sia nu dipaehan ku aing” (apabila kejadian ini sampai dibicarakan ke orang lain, kamu yang dibunuh sama saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang) dan saksi Agus Kurnia menjawab “heueuh moal ngomong ka batur” (iya tidak akan bicara ke orang lain) yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus dan saksi Agus Kurnia pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah masing-masing.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Agus Kurnia memberitahunya kepada saksi Budi Rahayu yang merupakan keponakan dari saksi Agus Kurnia kemudian saksi Budi Rahayu memberitahukan kembali kepada saksi Juju Alias Zaki sehingga banyak warga yang mengetahui perihal kematian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan salah satunya adalah saksi Dedi Rusmana lalu saksi Dedi Rusmana memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ilyas Tari selaku keluarga dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang akhirnya saksi Ilyas Tari melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Abdul Gani bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus dan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut mengakibatkan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/20/VIII/2024/Dokpol tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM, M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Biddokkes Polda Jabar, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Irma Novitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan jenazah perempuan usia sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini ditemukan kulit terbuka pada leher serta batang tenggorokan dan kerongkongan yang terpotong rata, yang menurut pola dan gambarnya sesuai dengan kekerasan tajam. Berdasarkan hasil histopatologi anatomi, luka di leher dimungkinkan terjadi saat korban masih hidup. Pemastian kehamilan tidak dapat ditentukan karena tanda kehamilan pada Rahim tidak dapat dinilai akibat proses



s pembusukan. Organ-organ dalam lainnya dalam konsisi yang membusuk lanjut sehingga tidak dapat dinilai kelainan atau penyakit yang diderita.

- Tidak ditemukannya luka atau tanda trauma pada bagian tubuh lain selain pada leher, maka sebab kematian korban ini akibat kekerasan tajam pada leher serta memotong hingga kerongkongan serta batang tenggorok yang menimbulkan gangguan nafas. Posisi luka pada leher tersebut juga memungkinkan terpotongnya pembuluh darah besar leher yang menimbulkan perdarahan.
- Perkiraan waktu kematian antara tiga hingga sembilan bulan sebelum waktu pemeriksaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. ABDUL GANI Bin ODIK bersama-sama dengan terdakwa II. USMAN SOLEH Alias UUS Bin ODIK dan saksi Asep Saepudin Alias Abang Bin H. Udin Samsudin (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Babakan RT. 003 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024, ketika saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah di Kampung Babakan RT. 003 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung terlintas dibenak saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) ingin membunuh atau menghilangkan nyawa korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dikarenakan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa sakit hati terhadap korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang diduga telah berselingkuh dan mengugurkan kandungan, dimana sebelumnya antara saksi Asep Sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

epudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mempunyai hubungan sebagai suami istri yang menikah secara siri atau agama namun telah bercerai dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menghubungi saksi Budi Rahayu melalui WhatsApp agar datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah saksi Budi Rahayu datang, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada saksi Budi Rahayu untuk membantu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) awalnya saksi Budi Rahayu menolak namun saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) memaksa dan dikarenakan saksi Budi Rahayu merasa takut dengan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga menyetujui ajakan dari Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) pada keesokan harinya dengan cara menjemput korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan membawanya ke rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian jika korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) telah meninggal dunia, Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibagian belakang rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah). Untuk melaksanakan rencana tersebut, Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menyuruh saksi Budi Rahayu untuk mengambil cangkul dan menggali tanah di kebun bambu yang berada dibagian belakang rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai lokasi tempat menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk menghilangkan jejak, atas suruhan dari Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian saksi Budi Rahayu menggali lubang sedalam kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergantian dengan Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) hingga Asep Saepudin Alias Aban

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Budi Rahayu kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di rumah masing-masing serta akan melanjutkan pada keesokan harinya.

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meminta agar datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan alasan membicarakan masalah hubungan rumah tangga dan mengajak rujuk, atas permintaan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersedia datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon saksi Budi Rahayu namun Handphone milik saksi Budi Rahayu mati dan susah dihubungi, dikarenakan saksi Budi Rahayu sebelumnya telah pergi meninggalkan rumah dengan maksud menghindari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena tidak mau membantu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Dikarenakan rencana yang sudah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) rencanakan bersama dengan saksi Budi Rahayu gagal, maka saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan seorang diri dengan mengambil sebilah golok yang berada di dapur dan membawanya ke lantai 2 (dua) kemudian menyimpan golok tersebut dibawah karpet. Pada sekira pukul 19.00 WIB, datang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa dan mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut antara saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mengobrol sambil saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk minum minuman keras dan korban Irma

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb



Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menyetujui, setelah itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk datang ke rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengajak terdakwa I. Abdul Gani. Setelah terdakwa I. Abdul Gani dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa I. Abdul Gani untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I. Abdul Gani pergi untuk membeli minuman sedangkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus pergi ke lantai 2 (dua) dan mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Tidak lama kemudian datang terdakwa I. Abdul Gani dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa yang selanjutnya dengan posisi duduk antara terdakwa I. Abdul Gani, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus begitu juga dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) minum minuman keras tersebut hingga habis. Setelah itu pada sekira pukul 20.00 WIB, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) membahas tingkah dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sering ganti pacar atau pasangan padahal antara saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sudah ada komitmen untuk menjalin kembali hubungan dan ada rencana untuk rujuk, namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selalu mengelak dan tidak mengakui sehingga antara saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjadi cek cok mulut yang membuat saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjadi emosi kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjambak rambu t korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan menariknya ke belakang menggunakan tangan sebelah kiri hingga korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjatuh kebelakang kemudian saksi Asep S



aepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil golok yang tersimpan dibawah karpas menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya golok tersebut saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) persiapkan yang letaknya tidak jauh dari posisi korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berada yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengarahkan golok yang dipegangnya tersebut kearah leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm), namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berontak dan melakukan perlawanan sehingga menyulitkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) lalu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada terdakwa I. Abdul Gani dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk membantu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dengan mengatakan "tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab" (jangan takut kamu diam saja jika ada apa-apa nanti saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang yang bertanggung jawab) yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selain itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menyuruh terdakwa I. Abdul Gani untuk memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Atas suruhan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus menutup atau membekap mulut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sedangkan terdakwa I. Abdul Gani memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa I. Abdul Gani. Setelah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bisa berontak atau melawan, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan



golok hingga banyak mengeluarkan darah dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bernyawa atau meninggal dunia.

- Bahwa setelah mengetahui korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) telah meninggal dunia, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menyuruh terdakwa I. Abdul Gani dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk membersihkan darah yang berlumuran di lantai menggunakan baju milik saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan membungkus atau membalut mayat atau jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kain sarung, tidak lama kemudian terdakwa I. Abdul Gani mendapatkan telepon dari ibu terdakwa I. Abdul Gani yang menyuruh untuk pulang sehingga terdakwa I. Abdul Gani pergi dari rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan meninggalkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus. Dikarenakan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kesulitan untuk membawa mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju kebun yang ada di belakang rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon saksi Agus Kurnia untuk datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah saksi Agus Kurnia datang saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa saksi Agus Kurnia ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut saksi Agus Kurnia melihat ada mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tergeletak dengan berlumuran darah lalu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta bantuan kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan “bantuan heula aing nguburkeun, mun henteu maneh ku aing dipaehan” (bantu dulu saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang menguburkan, kalau tidak kamu oleh saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang akan dibunuh), dikarenakan saksi Agus Kurnia merasa takut dengan ancaman dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga mau mengikuti permintaan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut. Setelah itu atas suruhan dari saksi



Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Agus Kurnia membakar koper atau tas yang berisikan pakaian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersama baju saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dipergunakan untuk membersihkan darah yang saksi Agus Kurnia bakar disamping rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Agus Kurnia mengambil cangkul yang berada didepan rumah milik saksi Budi Rahayu kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi bersama-sama dengan saksi Agus Kurnia dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus sambil membawa 2 (dua) buah cangkul menuju kebun yang ada di belakang rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan secara bergantian menggali tanah yang akan digunakan untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sebelumnya tanah tersebut pernah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) gali bersama dengan saksi Budi Rahayu hingga kedalaman lubang tanah tersebut menjadi kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter.

- Bahwa setelah selesai menggali tanah, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk mencari bambu yang akan digunakan untuk mengangkut atau menggotong mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan atas suruhan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus mencari dan menemukan 1 (satu) buah bambu kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus dan saksi Agus Kurnia kembali ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah bambu, setelah itu mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibawa dengan cara digotong menggunakan bambu yang dimasukkan kedalam kain sarung oleh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus bersama dengan saksi Agus Kurnia menuju ke kebun belakang rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan



penuntutan secara terpisah) mengikuti dari belakang yang selanjutnya mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dilemparkan ke lubang tanah yang sebelumnya digali berikut dengan kain sarung dan menutupnya menggunakan tanah, setelah itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengancam kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan "lamun kajadian ieu ngomong ka batur, sia nu dipaehan ku aing" (apabila kejadian ini sampai dibicarakan ke orang lain, kamu yang dibunuh sama saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang) dan saksi Agus Kurnia menjawab "heueuh moal ngomong ka batur" (iya tidak akan bicara ke orang lain) yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus dan saksi Agus Kurnia pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah masing-masing.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Agus Kurnia memberitahunya kepada saksi Budi Rahayu yang merupakan keponakan dari saksi Agus Kurnia kemudian saksi Budi Rahayu memberitahukan kembali kepada saksi Juju Alias Zaki sehingga banyak warga yang mengetahui perihal kematian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan salah satunya adalah saksi Dedi Rusmana lalu saksi Dedi Rusmana memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ilyas Tari selaku keluarga dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang akhirnya saksi Ilyas Tari melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Abdul Gani bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus dan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut mengakibatkan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/20/VIII/2024/Dokpol tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM, M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Biddokkes Polda Jabar, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Irma Novitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan jenazah perempuan usia sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini ditemukan kulit terbuka pada leher serta batang tenggorokan dan kerongkongan yang terpotong rata, yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan kekerasan tajam. Berdasarkan hasil histopatologi anatomi, luka di leher dimungkinkan terjadi saat korban masih hidup. Pemastian keha



milan tidak dapat ditentukan karena tanda kehamilan pada Rahim tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan. Organ-organ dalam lainnya dalam konsisi yang membusuk lanjut sehingga tidak dapat dinilai kelainan atau penyakit yang diderita.

- Tidak ditemukannya luka atau tanda trauma pada bagian tubuh lain selain pada leher, maka sebab kematian korban ini akibat kekerasan tajam pada leher serta memotong hingga kerongkongan serta batang tenggorok yang menimbulkan gangguan nafas. Posisi luka pada leher tersebut juga memungkinkan terpotongnya pembuluh darah besar leher yang menimbulkan perdarahan.
- Perkiraan waktu kematian antara tiga hingga sembilan bulan sebelum waktu pemeriksaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. ABDUL GANI Bin ODIK bersama-sama dengan terdakwa II. USMAN SOLEH Alias UUS Bin ODIK dan saksi Asep Saepudin Alias Abang Bin H. Udin Samsudin (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Babakan RT. 003 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024, ketika saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah di Kampung Babakan RT. 003 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung terlintas dibenak saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) ingin membunuh atau menghilangkan nyawa korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dikarenakan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa sakit hati terhadap korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang diduga telah berselingkuh dan mengugurkan kandungan, dimana sebelumnya antara sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mempunyai hubungan sebagai suami istri yang menikah secara siri atau agama namun telah bercerai dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menghubungi saksi Budi Rahayu melalui WhatsApp agar datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah saksi Budi Rahayu datang, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada saksi Budi Rahayu untuk membantu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) awalnya saksi Budi Rahayu menolak namun saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) memaksa dan dikarenakan saksi Budi Rahayu merasa takut dengan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga menyetujui ajakan dari Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) pada keesokan harinya dengan cara menjemput korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan membawanya ke rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian jika korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) telah meninggal dunia, Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibagian belakang rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah). Untuk melaksanakan rencana tersebut, Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menyuruh saksi Budi Rahayu untuk mengambil cangkul dan menggali tanah di kebun bambu yang berada dibagian belakang rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai lokasi tempat menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk menghilangkan jejak, atas suruhan dari Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian saksi Budi Rahayu menggali lubang sedalam kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergantian dengan Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) hingga Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Budi Rahayu kelelahan dan memutuskan untuk

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat di rumah masing-masing serta akan melanjutkan pada keesokan harinya.

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meminta agar datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan alasan membicarakan masalah hubungan rumah tangga dan mengajak rujuk, atas permintaan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersedia datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon saksi Budi Rahayu namun Handphone milik saksi Budi Rahayu mati dan susah dihubungi, dikarenakan saksi Budi Rahayu sebelumnya telah pergi meninggalkan rumah dengan maksud menghindari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena tidak mau membantu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Dikarenakan rencana yang sudah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) rencanakan bersama dengan saksi Budi Rahayu gagal, maka saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan seorang diri dengan mengambil sebilah golok yang berada di dapur dan membawanya ke lantai 2 (dua) kemudian menyimpan golok tersebut dibawah karpet. Pada sekira pukul 19.00 WIB, datang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa dan mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut antara saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mengobrol sambil saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk minum minuman keras dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menyetujui, setelah itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon terdakwa II. Usman

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleh Alias Uus untuk datang ke rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengajak terdakwa I. Abdul Gani. Setelah terdakwa I. Abdul Gani dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa I. Abdul Gani untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I. Abdul Gani pergi untuk membeli minuman sedangkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus pergi ke lantai 2 (dua) dan mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Tidak lama kemudian datang terdakwa I. Abdul Gani dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa yang selanjutnya dengan posisi duduk antara terdakwa I. Abdul Gani, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus begitu juga dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) minum minuman keras tersebut hingga habis. Setelah itu pada sekira pukul 20.00 WIB, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) membahas tingkah dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sering ganti pacar atau pasangan padahal antara saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sudah ada komitmen untuk menjalin kembali hubungan dan ada rencana untuk rujuk, namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selalu mengelak dan tidak mengakui sehingga antara saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjadi cek cok mulut yang membuat saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjadi emosi kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjambak rambut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan menariknya kebelakang menggunakan tangan sebelah kiri hingga korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjatuh kebelakang kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil golok yang tersimpan dibawah karpet menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya golok tersebut saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) persiapan yang letaknya tidak jauh dari posisi korban Irma Novita sari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berada yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengarahkan golok yang dipegangnya tersebut ke arah leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm), namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berontak dan melakukan perlawanan sehingga menyulitkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) lalu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada terdakwa I. Abdul Gani dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk membantu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dengan mengatakan “tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab” (jangan takut kamu diam saja jika ada apa-apa nanti saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang yang bertanggung jawab) yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selain itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menyuruh terdakwa I. Abdul Gani untuk memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Atas suruhan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus menutup atau membekap mulut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sedangkan terdakwa I. Abdul Gani memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa I. Abdul Gani. Setelah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bisa berontak atau melawan, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan golok hingga banyak mengeluarkan darah dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bernyawa atau meninggal dunia.

- Bahwa setelah mengetahui korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) telah meninggal dunia, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menyuruh terdakwa I. Abdul Gani



dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk membersihkan darah yang berlumuran di lantai menggunakan baju milik saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan membungkus atau membalut mayat atau jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kain sarung, tidak lama kemudian terdakwa I. Abdul Gani mendapatkan telepon dari ibu terdakwa I. Abdul Gani yang menyuruh untuk pulang sehingga terdakwa I. Abdul Gani pergi dari rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan meninggalkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus. Dikarenakan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kesulitan untuk membawa mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju kebun yang ada di belakang rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon saksi Agus Kurnia untuk datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah saksi Agus Kurnia datang saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa saksi Agus Kurnia ke lantai 2 (dua) dan ditempatkan tersebut saksi Agus Kurnia melihat ada mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tergeletak dengan berlumuran darah lalu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta bantuan kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan “bantuan heula aing nguburkeun, mun henteu maneh ku aing dipaehan” (bantu dulu saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang menguburkan, kalau tidak kamu oleh saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang akan dibunuh), dikarenakan saksi Agus Kurnia merasa takut dengan ancaman dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga mau mengikuti permintaan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut. Setelah itu atas suruhan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Agus Kurnia membakar koper atau tas yang berisikan pakaian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersama baju saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dipergunakan untuk membersihkan darah yang saksi Agus Kurnia bakar disamping rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Agus Kurnia mengambil cangkul yang berada didepan rumah milik saksi Budi Rahayu kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi bersama-sama dengan saksi Agus Kurnia dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus sambil membawa 2 (dua) buah cangkul menuju kebun yang ada di belakang rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan secara bergantian menggali tanah yang akan digunakan untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sebelumnya tanah tersebut pernah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) gali bersama dengan saksi Budi Rahayu hingga kedalaman lubang tanah tersebut menjadi kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter.

- Bahwa setelah selesai menggali tanah, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk mencari bambu yang akan digunakan untuk mengangkut atau menggotong mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan atas suruhan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus mencari dan menemukan 1 (satu) buah bambu kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus dan saksi Agus Kurnia kembali ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah bambu, setelah itu mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibawa dengan cara digotong menggunakan bambu yang dimasukkan kedalam kain sarung oleh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus bersama dengan saksi Agus Kurnia menuju ke kebun belakang rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikuti dari belakang yang selanjutnya mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dilemparkan ke lubang tanah yang sebelumnya digali berikut dengan kain sarung dan menutupnya menggunakan tanah, setelah itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengancam kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan "lamun kajadian ieu ngomong ka bat ur, sia nu dipaehan ku aing" (apabila kejadian ini sampai dibicarakan ke orang lain, kamu yang dibunuh sama saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang) da

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n saksi Agus Kurnia menjawab “heueuh moal ngomong ka batur” (iya tidak akan bicara ke orang lain) yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus dan saksi Agus Kurnia pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah masing-masing.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Agus Kurnia memberitahunya kepada saksi Budi Rahayu yang merupakan keponakan dari saksi Agus Kurnia kemudian saksi Budi Rahayu memberitahukan kembali kepada saksi Juju Alias Zaki sehingga banyak warga yang mengetahui perihal kematian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan salah satunya adalah saksi Dedi Rusmana lalu saksi Dedi Rusmana memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ilyas Tari selaku keluarga dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang akhirnya saksi Ilyas Tari melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Abdul Gani bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus dan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut mengakibatkan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/20/VIII/2024/Dokpol tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM, M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Biddokkes Polda Jabar, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Irma Novitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan jenazah perempuan usia sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini ditemukan kulit terbelah pada leher serta batang tenggorokan dan kerongkongan yang terpotong rata, yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan kekerasan tajam. Berdasarkan hasil histopatologi anatomi, luka di leher dimungkinkan terjadi saat korban masih hidup. Pemastian kehamilan tidak dapat ditentukan karena tanda kehamilan pada Rahim tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan. Organ-organ dalam lainnya dalam kondisi yang membusuk lanjut sehingga tidak dapat dinilai kelainan atau penyakit yang diderita.
 - Tidak ditemukannya luka atau tanda trauma pada bagian tubuh lain selain pada leher, maka sebab kematian korban ini akibat kekerasan tajam pada leher serta memotong hingga kerongkongan serta batang tenggorok yang menimbulkan gangguan nafas. Posisi luka pada leher tersebut juga memu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngkinkan terpotongnya pembuluh darah besar leher yang menimbulkan perdarahan.

- Perkiraan waktu kematian antara tiga hingga sembilan bulan sebelum waktu pemeriksaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. ABDUL GANI Bin ODIK bersama-sama dengan terdakwa II. USMAN SOLEH Alias UUS Bin ODIK dan saksi Asep Saepudin Alias Abang Bin H. Udin Samsudin (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Babakan RT. 003 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024, ketika saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah di Kampung Babakan RT. 003 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung terlintas dibenak saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) ingin membunuh atau menghilangkan nyawa korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dikarenakan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa sakit hati terhadap korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang diduga telah berselingkuh dan menggurkan kandungan, dimana sebelumnya antara saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mempunyai hubungan sebagai suami istri yang menikah secara siri atau agama namun telah bercerai dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menghubungi saksi Budi Rahayu melalui WhatsApp agar datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan secara terpisah). Setelah saksi Budi Rahayu datang, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada saksi Budi Rahayu untuk membantu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmawanti (Alm) awalnya saksi Budi Rahayu menolak namun saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) memaksa dan dikarenakan saksi Budi Rahayu merasa takut dengan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga menyetujui ajakan dari Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmawanti (Alm) pada keesokan harinya dengan cara menjemput korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmawanti (Alm) dan membawanya ke rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian jika korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmawanti (Alm) telah meninggal dunia, Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmawanti (Alm) dibagian belakang rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah). Untuk melaksanakan rencana tersebut, Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menyuruh saksi Budi Rahayu untuk mengambil cangkul dan menggali tanah di kebun bambu yang berada dibagian belakang rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai lokasi tempat menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmawanti (Alm) untuk menghilangkan jejak, atas suruhan dari Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian saksi Budi Rahayu menggali lubang sedalam kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergantian dengan Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) hingga Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Budi Rahayu kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di rumah masing-masing serta akan melanjutkan pada keesokan harinya.

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmawanti (Alm) meminta agar datang ke rumah sa



ksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan alasan membicarakan masalah hubungan rumah tangga dan mengajak rujuk, atas permintaan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersedia datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon saksi Budi Rahayu namun Handphone milik saksi Budi Rahayu mati dan susah dihubungi, dikarenakan saksi Budi Rahayu sebelumnya telah pergi meninggalkan rumah dengan maksud menghindari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena tidak mau membantu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Dikarenakan rencana yang sudah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) rencanakan bersama dengan saksi Budi Rahayu gagal, maka saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan seorang diri dengan mengambil sebilah golok yang berada di dapur dan membawanya ke lantai 2 (dua) kemudian menyimpan golok tersebut dibawah karpet. Pada sekira pukul 19.00 WIB, datang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa dan mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut antara saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mengobrol sambil saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk minum minuman keras dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menyetujui, setelah itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk datang ke rumah Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengajak terdakwa I. Abdul Gani. Setelah terdakwa I. Abdul Gani dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Asep Saepudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa I. Abdul Gani untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I. Abdul Gani pergi untuk membeli minuman sedangkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus pergi ke lantai 2 (dua) dan mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Tidak lama kemudian datang terdakwa I. Abdul Gani dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa yang selanjutnya dengan posisi duduk antara terdakwa I. Abdul Gani, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus begitu juga dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) minum minuman keras tersebut hingga habis. Setelah itu pada sekira pukul 20.00 WIB, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) membahas tingkah dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sering ganti pacar atau pasangan padahal antara saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sudah ada komitmen untuk menjalin kembali hubungan dan ada rencana untuk rujuk, namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selalu mengelak dan tidak mengakui sehingga antara saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjadi cek cok mulut yang membuat saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjadi emosi kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjambak rambut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan menariknya ke belakang menggunakan tangan sebelah kiri hingga korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjatuh ke belakang kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil golok yang tersimpan dibawah karpet menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya golok tersebut saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) persiapkan yang letaknya tidak jauh dari posisi korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berada yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengarahkan golok yang dipegangnya terse

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



but kearah leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm), namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berontak dan melakukan perlawanan sehingga menyulitkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) lalu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada terdakwa I. Abdul Gani dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk membantu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dengan mengatakan “tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharap na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab” (jangan takut kamu diam saja jika ada apa-apa nanti saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang yang bertanggung jawab) yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selain itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menyuruh terdakwa I. Abdul Gani untuk memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Atas suruhan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus menutup atau membekap mulut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sedangkan terdakwa I. Abdul Gani memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa I. Abdul Gani. Setelah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bisa berontak atau melawan, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan golok hingga banyak mengeluarkan darah dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bernyawa atau meninggal dunia.

- Bahwa setelah mengetahui korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) telah meninggal dunia, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menyuruh terdakwa I. Abdul Gani dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk membersihkan darah yang berlumuran di lantai menggunakan baju milik saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan membungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membalut mayat atau jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kain sarung, tidak lama kemudian terdakwa I. Abdul Gani mendapatkan telepon dari ibu terdakwa I. Abdul Gani yang menyuruh untuk pulang sehingga terdakwa I. Abdul Gani pergi dari rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan meninggalkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus. Dikarenakan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kesulitan untuk membawa mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju kebun yang ada di belakang rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon saksi Agus Kurnia untuk datang ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah saksi Agus Kurnia datang saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa saksi Agus Kurnia ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut saksi Agus Kurnia melihat ada mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tergeletak dengan berlumuran darah lalu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta bantuan kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan “bantuan heula aing nguburkeun, mun henteu maneh ku aing dipaehan” (bantu dulu saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang menguburkan, kalau tidak kamu oleh saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang akan dibunuh), dikarenakan saksi Agus Kurnia merasa takut dengan ancaman dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga mau mengikuti permintaan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut. Setelah itu atas suruhan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Agus Kurnia membakar koper atau tas yang berisikan pakaian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersama baju saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dipergunakan untuk membersihkan darah yang saksi Agus Kurnia bakar disamping rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Agus

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia mengambil cangkul yang berada didepan rumah milik saksi Budi Rahayu kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi bersama-sama dengan saksi Agus Kurnia dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus sambil membawa 2 (dua) buah cangkul menuju kebun yang ada di belakang rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan secara bergantian menggali tanah yang akan digunakan untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sebelumnya tanah tersebut pernah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) gali bersama dengan saksi Budi Rahayu hingga kedalaman lubang tanah tersebut menjadi kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter.

- Bahwa setelah selesai menggali tanah, saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk mencari bambu yang akan digunakan untuk mengangkut atau menggotong mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan atas suruhan dari saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus mencari dan menemukan 1 (satu) buah bambu kemudian saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus dan saksi Agus Kurnia kembali ke rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah bambu, setelah itu mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibawa dengan cara digotong menggunakan bambu yang dimasukkan kedalam kain sarung oleh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus bersama dengan saksi Agus Kurnia menuju ke kebun belakang rumah saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikuti dari belakang yang selanjutnya mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dilemparkan ke lubang tanah yang sebelumnya digali berikut dengan kain sarung dan menutupnya menggunakan tanah, setelah itu saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengancam kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan "lamun kajadian ieu ngomong ka batur, sia nu dipaehan ku aing" (apabila kejadian ini sampai dibicarakan ke orang lain, kamu yang dibunuh sama saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang)

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Agus Kurnia menjawab “heueuh moal ngomong ka batur” (iya tidak akan bicara ke orang lain) yang selanjutnya saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus dan saksi Agus Kurnia pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah masing-masing.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Agus Kurnia memberitahunya kepada saksi Budi Rahayu yang merupakan keponakan dari saksi Agus Kurnia kemudian saksi Budi Rahayu memberitahukan kembali kepada saksi Juju Alias Zaki sehingga banyak warga yang mengetahui perihal kematian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan salah satunya adalah saksi Dedi Rusmana lalu saksi Dedi Rusmana memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ilyas Tari selaku keluarga dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang akhirnya saksi Ilyas Tari melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Abdul Gani bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus dan saksi Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut mengakibatkan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/20/VIII/2024/Dokpol tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM, M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Biddokkes Polda Jabar, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Irma Novitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan jenazah perempuan usia sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini ditemukan kulit terbuka pada leher serta batang tenggorokan dan kerongkongan yang terpotong rata, yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan kekerasan tajam. Berdasarkan hasil histopatologi anatomi, luka di leher dimungkinkan terjadi saat korban masih hidup. Pemastian kehamilan tidak dapat ditentukan karena tanda kehamilan pada Rahim tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan. Organ-organ dalam lainnya dalam konsisi yang membusuk lanjut sehingga tidak dapat dinilai kelainan atau penyakit yang diderita.
 - Tidak ditemukannya luka atau tanda trauma pada bagian tubuh lain selain pada leher, maka sebab kematian korban ini akibat kekerasan tajam pada leher serta memotong hingga kerongkongan serta batang tenggorok yang menimbulkan gangguan nafas. Posisi luka pada leher terse



but juga memungkinkan terpotongnya pembuluh darah besar leher yang menimbulkan perdarahan.

- Perkiraan waktu kematian antara tiga hingga sembilan bulan sebelum waktu pemeriksaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb tersebut atas nama Para Terdakwa Abdul Gani bin Odik dkk.;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ilyas Tari bin Iyay Suhiar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa, Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap keponakan Saksi yang bernama Irma Nurmayanti yang menghilang sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa, Kejadian diketahui pada sekitar bulan Juli 2024 di Kp. Ciburial Desa Sukrame Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa Sdr. Asep Saepudin dan Korban Irma menikah secara siri namun mereka sudah bercerai;
- Bahwa, selama menikah Korban dan Sdr. Asep Saepudin tinggal di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung namun setelah bercerai Korban sempat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2024 Korban berpamitan untuk pergi berlibur ke Pangandaran bersama temannya, pada saat komunikasi terakhir dengan Korban, Korban memberitahukan jika ia sudah dalam



perjalanan pulang menuju Bandung dan Korban akan dijemput oleh oleh Sdr. Abang (Terdakwa) namun setelah itu Korban menghilang dan tidak ada kabar, ponsel Korban sudah tidak aktif, pihak keluarga berusaha mencari keberadaan Korban dengan cara bertanya kepada teman-temannya dan kepada Sdr. Asep Saepudin namun saat ditanya kepada Sdr. Asep Saepudin, saat itu Sdr. Asep Saepudin mengatakan tidak tahu, selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2024 keluarga Saksi mendapat kabar dari Sdr. Didin yang memberitahukan kepada pihak keluarga dengan mengatakan “atos ulah diarep-arep deui Irma tos teu aya (sudah tidak usah diharapkan lagi, Irma sudah tidak ada)” kemudian Saksi tanya kenapa, Sdr. Didin mengatakan “Irma tos ngantunkeun dibunuh Abang BRH (Irma sudah meninggal dunia dibunuh Abang BRH)”, setelah mendapat kabar tersebut lalu Saksi melaporkan hilangnya Korban ke pihak polisi, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi akhirnya terungkap bahwa Korban Irma dibunuh oleh Sdr. Asep Saepudin bersama pelaku lainnya yaitu Usman Soleh dan Abdul Gani dan akhirnya terungkap bahwa Korban dikubur di belakang rumah Sdr. Asep Saepudin, selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan penggalian di lokasi tersebut dan jasad korban berhasil ditemukan;

- Bahwa menurut informasi pihak polisi, Korban dibunuh dengan cara digorok di bagian lehernya oleh Sdr. Asep Saepudin, dibantu oleh Terdakwa Usman Soleh yang memegang kepala korban dan Terdakwa Abdul Gani yang memegang kaki korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi jasad korban;
- Bahwa Korban menghilang sejak bulan Januari 2024 dan baru ditemukan jasadnya pada bulan Agustus 2024;
- Setahu Saksi, Korban bercerai dengan Sdr. Asep Saepudin pada bulan Desember 2023;
- Bahwa semasa hidupnya pada saat Korban tinggal di rumah Saksi, Korban pernah bercerita jika ia sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya (Sdr. Asep Saepudin) dengan cara dicekik dan dibenturkan kepalanya serta ponselnya dihancurkan, Korban juga pernah bercerita jika Sdr. Asep Saepudin mengancam akan membunuh orang tua Korban jika Korban tidak mau rujuk dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pembunuhan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yakin jasad yang ditemukan adalah jasad korban dari ciri tato yang ada ditangan dan jam tangan yang dikenakan korban;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan santunan untuk keluarga korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Neng Fifit Fitriani binti Ayi Kusnaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban yang bernama Irma Nurmayanti yang menghilang sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa kejadian diketahui pada sekitar bulan Juli 2024 di Kp. Ciburial Desa Sukarame Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi Asep Saepudin dan Korban Irma menikah secara siri namun mereka sudah bercerai;
- Selama menikah Korban dan Sdr. Asep Saepudin tinggal di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung namun setelah bercerai Korban sempat tinggal di rumah Saksi;
- Pada sekitar bulan Desember 2023 Saksi mendapat kabar jika Korban bercerai dengan Sdr. Asep Saepudin dan Korban meminta ijin kepada kakaknya yang sedang berada di Saudi Arabia untuk berlibur ke Pangandaran pada saat tahun baru, kemudian pada sekitar bulan Januari 2024 Korban memberitahukan jika ia dalam perjalanan pulang menuju Bandung dan Korban akan dijemput oleh oleh Sdr. Asep Saepudin namun setelah itu Korban menghilang dan tidak ada kabar, ponsel Korban sudah tidak aktif, selama sekitar 7 (tujuh) bulan pihak keluarga berusaha mencari keberadaan Korban dengan cara bertanya kepada teman-temannya dan kepada Sdr. Asep Saepudin namun saat ditanya kepada Sdr. Asep Saepudin, saat itu Sdr. Asep Saepudin mengatakan tidak tahu, selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2024 keluarga Saksi mendapat kabar dari Sdr. Didin yang memberitahukan kepada pihak keluarga dengan mengatakan “atos ulah diarep-arep deui

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irma tos teu aya (sudah tidak usah diharapkan lagi, Irma sudah tidak ada)” kemudian Saksi tanya kenapa, Sdr. Didin mengatakan “Irma tos ngantunkeun dibunuh Abang BRH (Irma sudah meninggal dunia dibunuh Abang BRH)”, setelah mendapat kabar tersebut lalu pihak keluarga dalam hal ini suami Saksi melaporkan hilangnya Korban ke pihak polisi, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi akhirnya terungkap bahwa Korban Irma dibunuh oleh Sdr. Asep Saepudin bersama pelaku lainnya yaitu Terdakwa Usman Soleh dan Terdakwa Abdul Gani dan akhirnya terungkap bahwa Korban dikubur di belakang rumah Sdr. Asep Saepudin, selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan penggalian di lokasi tersebut dan jasad korban berhasil ditemukan;

- Bahwa menurut informasi pihak polisi, Korban dibunuh dengan cara digorok di bagian lehernya oleh Sdr. Asep Saepudin, dibantu oleh Terdakwa Usman Soleh yang memegang kepala korban dan Terdakwa Abdul Gani yang memegang kaki korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi jasad korban;
- Bahwa, Korban menghilang sejak bulan Januari 2024 dan baru ditemukan jasadnya pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa Korban bercerai dengan Sdr. Asep Saepudin pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi jasad korban;
- Bahwa, semasa hidupnya pada saat Korban tinggal di rumah Saksi, Korban pernah bercerita jika ia sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya (Sdr. Asep Saepudin) dengan cara dicekik dan dibenturkan kepalanya serta ponselnya dihancurkan, Korban juga pernah bercerita jika Sdr. Asep Saepudin mengancam akan membunuh orang tua Korban jika Korban tidak mau rujuk dengan Sdr. Asep Saepudin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kejadian pembunuhan korban;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto oleh Majelis Hakim saksi yakin jasad yang ditemukan adalah jasad korban dari ciri tato yang ada ditangan dan jam tangan yang dikenakan korban;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan santunan untuk keluarga korban;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dedi Rusmana bin Furkon Fahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan terhadap Korban Irma Nurmayanti;
- Bahwa kejadian tersebut pada sekitar bulan Agustus 2024 di lapangan sepak bola Kp. Babakan Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak saksi yang bernama Budi Rahayu, pada sekitar bulan Januari 2024 ia pergi meninggalkan rumah selama sekitar satu minggu kemudian pada saat Saksi tanya alasannya ia menjawab jika anak saksi merasa ketakutan karena diancam oleh Sdr. Asep Saepudin, kemudian anak saksi bercerita jika sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, anak saksi pernah diajak Sdr. Asep Saepudin ke rumahnya dan diajak melakukan pembunuhan terhadap korban Irma Nurmayanti namun anak saksi menolaknya, lalu karena merasa takut sehingga akhirnya anak saksi melarikan diri ke Kota Bandung, lalu pada saat anak saksi sedang berada di Kota Bandung, Sdr. Agus Kurnia menghubungi anak saksi melalui WhatsApp yang memberitahukan jika Sdr. Asep Saepudin telah membunuh korban Irma Nurmayanti;
- Bahwa, Saksi pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW tetapi tidak ada tindak lanjut karena orang tua Pelaku Sdr. Asep Saepudin adalah orang yang disegani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Agus Kurnia bin Ujang Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan terhadap Korban Irma Nurmayanti;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada sekitar bulan Januari 2024 di rumah Asep saepudin di Kp. Babakan Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 hari dan tanggal lupa sekitar pukul 20.30 WIB ketika saksi sedang ngojog, kemudian ada yang menelpon melalui WhatsApp dengan nomor tidak dikenal, lalu Saksi angkat telpon tersebut, ternyata Sdr. Asep Saepudin yang menyuruh Saksi ke rumahnya, awalnya Saksi menolak karena sedang bekerja namun Sdr. Asep Saepudin mengancam dengan mengatakan "lamun teu kadieu, bisi diacak-acak ku aing (kalau tidak kesini, nanti saya acak-acak)" lalu karena merasa takut akhirnya Saksi datang ke rumah Sdr. Asep Saepudin sekitar pukul 21.00 WIB, ketika Saksi datang, Sdr. Asep Saepudin langsung membukakan pintu rumah, saat itu Saksi melihat Sdr. Asep Saepudin dan Terdakwa. Usman Soleh, ketika Saksi sudah masuk lalu Sdr. Asep Saepudin langsung menutup dan mengunci pintu rumah, Saksi panik namun Sdr. Asep Saepudin menyuruh Saksi untuk naik ke lantai dua rumah tersebut, saat itu Terdakwa Usman Soleh berkata "tinggali leungeun urang nepi ka bareuh digegel ku Irma (lihat tangan saya sampai bengkok karena digigit oleh Irma)", setibanya di lantai dua, Saksi melihat Korban sudah tegeletak berlumuran darah dengan sebilah golok di sampingnya, setelah itu Sdr. Asep Saepudin berkata "bantuan heula aing nguburkeun, mun henteu sia dipaehan (bantu saya kuburkan, kalau tidak kamu saya bunuh)" selanjutnya Sdr. Asep Saepudin menyuruh Saksi menggali tanah untuk menguburkan jasad Korban, lalu Saksi disuruh mengambil cangkul yang ada di depan rumah, kemudian Saksi dan Sdr. Asep Saepudin bersama Terdakwa Usman Soleh berangkat untuk menggali tanah, setelah selesai menggali tanah kemudian kami kembali ke rumah Sdr. Asep Saepudin, setelah itu Sdr. Asep Saepudin menyuruh Saksi untuk membakar koper yang berisi pakaian Korban yang disimpan dalam mobil Sdr. Asep Saepudin, lalu Saksi dengan didampingi Sdr. Asep Saepudin mengambil koper tersebut selanjutnya Saksi membakar koper tersebut di samping rumah Sdr. Asep Saepudin, setelah selesai membakar koper tersebut sekitar pukul 00.15 WIB Saksi dipanggil oleh Sdr. Asep Saepudin ke lantai dua, setibanya di lantai dua, Saksi melihat jasad Korban sudah dibungkus dengan sarung,

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi disuruh Sdr. Asep Saepudin untuk mengangkat jasad Korban dengan menggunakan bambu yang dikaitkan ke sarung, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Asep Saepudin dan Terdakwa Usman Soleh berangkat menuju lokasi tanah yang sudah digali, sesampainya di lokasi tersebut Sdr. Asep Saepudin melemparkan jasad Korban ke dalam lubang tanah yang sudah digali, setelah selesai menguburkan jasad Korban lalu kami kembali ke rumah Sdr. Asep Saepudin, setelah itu saksi pamit pulang namun sebelum pulang Sdr. Asep Saepudin mengancam Saksi dengan mengatakan “ lamun kajadian ieu ngomong ka batur, sia anu dipaehan ku aing (kalau kamu ngomong kepada orang lain tentang kejadian ini, kamu yang akan saya bunuh), setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa Saksi tidak dikasih upah oleh Sdr. Asep Saepudin;
- Bahwa, tindakan Saksi adalah menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Budi Rahayu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu masalah antara Sdr. Asep Saepudin dengan Korban;
- Bahwa, benar barang bukti cangkul dipergunakan untuk menggali kuburan dan golok dipergunakan oleh Sdr. Asep Saepudin untuk menggorok korban;
- Bahwa, mayat yang Saksi lihat saat kejadian adalah mayat perempuan;
- Bahwa, Saksi melihat di bagian tangan mayat tersebut terdapat tato namun tulisannya tidak jelas;
- Bahwa, seingat Saksi ada jam tangan pada mayat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut dibunuh oleh Sdr. Asep Saepudin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Budi Rahayu bin Juju, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap Korban Irma Nurmayanti;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada sekitar bulan Januari 2024;



- Bahwa, awalnya Sdr. Asep Saepudin menghubungi Saksi melalui WhatsApp “Bud, dimana? Kadieu heula ka imah sakeudeung (Bud dimana? Kesini dulu ke rumah sebentar)” lalu Saksi jawab “siap bang” kemudian Saksi berangkat menuju rumah Sdr. Asep Saepudin, setelah sampai di rumah Sdr. Asep Saepudin, Saksi diminta Sdr. Asep Saepudin untuk membantu membunuh Korban Irma dengan mengatakan “bantuan urang maehan si Irma (bantu saya membunuh Irma)”, mendengar hal tersebut Saksi langsung menolak dengan berkata “ah urang mah teu sanggup (ah, saya tidak sanggup)” namun Sdr. Asep Saepudin memaksa, karena merasa takut akhirnya Saksi menyetujuinya, saat itu Sdr. Asep Saepudin mengatakan rencana pembunuhan akan dilakukan esok hari dengan cara pertama Sdr. Asep Saepudin membawa Sdri. Irma ke rumahnya, lalu setelah tiba di rumah Terdakwa, Sdr. Asep Saepudin akan membunuh Sdri. Irma, setelah mengatakan reananya tersebut lalu Sdr. Asep Saepudin menyuruh Saksi mengambil cangkul untuk menggali lubang di kebun bambu yang ada di belakang rumah Sdr. Asep Saepudin, setelah menggali lubang dengan kedalaman sekitar 50 cm Saksi dan Sdr. Asep Saepudin merasa Lelah sehingga memutuskan untuk istirahat dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya Saksi sengaja tidak menemui Sdr. Asep Saepudin karena takut terlibat masalah, kemudian karena merasa khawatir dengan keselamatan Sdri. Irma, Saksi berusaha mencari nomor ponsel Sdri. Irma kepada teman Saksi, setelah mendapat nomor Sdri. Irma, Saksi langsung menghubungi Sdri. Irma menggunakan WhatsApp dengan nomor baru dan mengirim pesan “Teh, Upami aya Si Abang ngajak ka bumi, ulah dak omat ! (Teh, kalau ada si Abang ngajak pulang ke rumah jangan mau !)” saat itu Sdri. Irma menjawab “sareng saha ieu ? (ini dengan siapa?)” lalu Saksi balas “teu penting saha abdi, nu penting mah, mun aya si Abang ngajak pulang ulah daek, jang kasalametan teteh”, setelah itu Saksi hapus chat tersebut karena takut pesan tersebut diketahui oleh Sdr. Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. Asep Saepudin mengetahui jika Saksi yang telah mengirimkan pesan kepada Sdri. Irma, akan tetapi pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi hendak berangkat berjualan, Sdr. Asep Saepudin menghampiri Saksi dan berkata “Bud aya anu ngabejaan euy ka pamajikan urang, saha nya? (Bud ada yang memberitahu istri saya, siapa ya?” lalu Saksi jawab



“teuing atuh teu apal (saksi tidak tahu)” lalu karena takut ketahuan akhirnya Saksi pergi meninggalkan Sdr. Asep Saepudin dengan alasan akan berjualan, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi kabur meninggalkan rumah menuju Kota Bandung selama beberapa hari untuk menjauhi Sdr. Asep Saepudin;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Korban Irma sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh Sdr. Asep Saepudin dari Sdr. Agus Kurnia yang merupakan paman Saksi, awalnya Sdr. Agus Kurnia tidak langsung memberitahukan peristiwa tersebut melainkan Saksi yang mengirim pesan terlebih dahulu menanyakan perihal keberadaan Sdr. Asep Saepudin dan Sdr. Agus Kurnia menjawab pesan Saksi dengan mengatakan “eunggeus, si Irma geus dibunuh, terus urang dijemak ku Si Uus, pas di imah si Abang urang dikonci di jero imah bari diancam rek dipaehan lamun teu bantuan nguburkeun mayat si Irma (sudah, si Irma sudah dibunuh dan saksi dijemak oleh si Uus, ketika Saksi berada di rumah si Abang, Saksi dikunci di dalam rumah dan diancam akan dibunuh apabila Saksi tidak membantu menguburkan mayat si Irma)”;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, lalu Saksi bergegas pulang, namun setelah tiba di rumah, Saksi bertemu dengan ayah Saksi yang bertanya sambil membentak “timana wae maneh? Indit teu bebeja ka kolot (kamu dari mana saja? Pergi tidak memberitahu orang tua)” akhirnya Saksi menceritakan kepada bapak Saksi jika sebenarnya Saksi diajak Sdr. Asep Saepudin untuk membantunya membunuh korban, karena Saksi tidak mau akhirnya Saksi pergi meninggalkan rumah dan menunggu sampai situasi aman, mendengar hal tersebut akhirnya Bapak Saksi mengerti dan memaklumi;
- Bahwa, Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi karena takut dengan ancaman Sdr. Asep Saepudin;
- Bahwa, benar barang bukti cangkul dipergunakan untuk menggali kuburan dan golok dipergunakan oleh Sdr. Asep Saepudin untuk menggorok korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap korban Irma Nurmayanti;
- Bahwa, pelakunya adalah saksi dibantu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 010 Desa Pangauban Kec. Pacet Ka. Bandung;
- Bahwa, awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024, ketika saksi sedang berada di rumah di Kampung Babakan RT. 003 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung terlintas dibenak saksi ingin membunuh atau menghilangkan nyawa korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dikarenakan saksi merasa sakit hati terhadap korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang diduga telah berselingkuh dan mengugurkan kandungan, dimana sebelumnya antara saksi dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mempunyai hubungan sebagai suami istri yang menikah secara siri atau agama namun telah bercerai dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi kemudian menghubungi saksi Budi Rahayu melalui WhatsApp agar datang ke rumah saksi.
- Bahwa, setelah saksi Budi Rahayu datang, saksi meminta kepada saksi Budi Rahayu untuk membantu saksi membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) awalnya saksi Budi Rahayu menolak namun saksi memaksa dan dikarenakan saksi Budi Rahayu merasa takut dengan saksi sehingga menyetujui ajakan dari Saksi.
- Selanjutnya Saksi merencanakan membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) pada keesokan harinya dengan cara menjemput korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan membawanya ke rumah Saksi, kemudian jika korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) telah meninggal dunia, Saksi akan menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibagian belakang rumah Saksi. Untuk melaksanakan rencana tersebut, Saksi kemudian menyuruh saksi Budi Rahayu untuk mengambil cangkul dan menggali tanah di kebun bambu yang berada dibagian belakang rumah Saksi sebagai lokasi tempat menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb



menghilangkan jejak, atas suruhan dari Asep Saepudin Alias Abang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian saksi Budi Rahayu menggali lubang sedalam kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergantian dengan Saksi hingga Saksi dan saksi Budi Rahayu kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di rumah masing-masing serta akan melanjutkan pada keesokan harinya.

- Bahwa, pada keesokan harinya, saksi menelepon korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meminta agar datang ke rumah saksi dengan alasan membicarakan masalah hubungan rumah tangga dan mengajak rujuk, atas permintaan dari saksi tersebut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersedia datang ke rumah saksi, setelah itu saksi menelepon saksi Budi Rahayu namun Handphone milik saksi Budi Rahayu mati dan susah dihubungi, dikarenakan saksi Budi Rahayu sebelumnya telah pergi meninggalkan rumah dengan maksud menghindari saksi karena tidak mau membantu saksi untuk membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Dikarenakan rencana yang sudah saksi rencanakan bersama dengan saksi Budi Rahayu gagal, maka saksi merencanakan seorang diri dengan mengambil sebilah golok yang berada di dapur dan membawanya ke lantai 2 (dua) kemudian menyimpan golok tersebut dibawah karpet. Pada sekira pukul 19.00 WIB, datang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) ke rumah saksi kemudian saksi membawa dan mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut antara saksi dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mengobrol sambil saksi mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk minum minuman keras dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menyetujui, setelah itu saksi menelepon terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk datang ke rumah Saksi dengan mengajak terdakwa I. Abdul Gani. Setelah terdakwa I. Abdul Gani dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus datang ke rumah saksi kemudian saksi menyuruh terdakwa I. Abdul Gani untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I. Abdul Gani pergi untuk membeli minuman sedangkan saksi dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus pergi ke lantai 2 (dua) dan mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Tidak lama kemudian datang

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb



terdakwa I. Abdul Gani dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa yang selanjutnya dengan posisi duduk antara terdakwa I. Abdul Gani, saksi dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus begitu juga dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menimun minuman keras tersebut hingga habis. Setelah itu pada sekira pukul 20.00 WIB, saksi mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) membahas tingkah dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sering ganti pacar atau pasangan padahal antara saksi dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sudah ada komitmen untuk menjalin kembali hubungan dan ada rencana untuk rujuk, namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selalu mengelak dan tidak mengakui sehingga antara saksi dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjadi cek cok mulut yang membuat saksi menjadi emosi kemudian saksi menjambak rambut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan menariknya kebelakang menggunakan tangan sebelah kiri hingga korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjatuh kebelakang kemudian saksi mengambil golok yang tersimpan dibawah karpet menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya golok tersebut saksi persiapkan yang letaknya tidak jauh dari posisi korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berada yang selanjutnya saksi mengarahkan golok yang dipegangnya tersebut kearah leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm), namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berontak dan melakukan perlawanan sehingga menyulitkan saksi untuk menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) lalu saksi meminta kepada terdakwa I. Abdul Gani dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk membantu saksi memegang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dengan mengatakan "tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab" (jangan takut kamu diam saja jika ada apa-apa nanti saya/saksi yang bertanggung jawab) yang selanjutnya saksi menyuruh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selain itu saksi juga menyuruh terdakwa I. Abdul Gani untuk memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Atas suruhan dari saksi tersebut terdakwa II. Usman

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb



Soleh Alias Uus menutup atau membekap mulut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sedangkan terdakwa I. Abdul Gani memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa I. Abdul Gani. Setelah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bisa berontak atau melawan, saksi lalu menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan golok hingga banyak mengeluarkan darah dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bernyawa atau meninggal dunia.

- Bahwa setelah mengetahui korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) telah meninggal dunia, saksi kemudian menyuruh terdakwa I. Abdul Gani dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk membersihkan darah yang berlumuran di lantai menggunakan baju milik saksi dan membungkus atau membalut mayat atau jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kain sarung, tidak lama kemudian terdakwa I. Abdul Gani mendapatkan telepon dari ibu terdakwa I. Abdul Gani yang menyuruh untuk pulang sehingga terdakwa I. Abdul Gani pergi dari rumah saksi dengan meninggalkan saksi bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus. Dikarenakan saksi kesulitan untuk membawa mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju kebun yang ada di belakang rumah saksi untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) kemudian saksi menelepon saksi Agus Kurnia untuk datang ke rumah saksi, setelah saksi Agus Kurnia datang saksi membawa saksi Agus Kurnia ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut saksi Agus Kurnia melihat ada mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tergeletak dengan berlumuran darah lalu saksi meminta bantuan kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan “bantuan heula aing nguburkeun, mun henteu maneh ku aing dipaehan” (bantu dulu saya/saksi menguburkan, kalau tidak kamu oleh saya/saksi akan dibunuh), dikarenakan saksi Agus Kurnia merasa takut dengan ancaman dari saksi sehingga mau mengikuti permintaan dari saksi tersebut. Setelah itu atas suruhan dari saksi, saksi Agus Kurnia membakar koper atau tas yang berisikan pakaian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersama baju saksi yang dipergunakan untuk membersihkan darah yang



saksi Agus Kurnia bakar disamping rumah saksi yang selanjutnya saksi menyuruh saksi Agus Kurnia mengambil cangkul yang berada didepan rumah milik saksi Budi Rahayu kemudian saksi pergi bersama-sama dengan saksi Agus Kurnia dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus sambil membawa 2 (dua) buah cangkul menuju kebun yang ada di belakang rumah saksi dan secara bergantian menggali tanah yang akan digunakan untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmawanti (Alm) yang sebelumnya tanah tersebut pernah saksi gali bersama dengan saksi Budi Rahayu hingga kedalaman lubang tanah tersebut menjadi kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter.

- Bahwa setelah selesai menggali tanah, saksi menyuruh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk mencari bambu yang akan digunakan untuk mengangkut atau menggotong mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmawanti (Alm) dan atas suruhan dari saksi tersebut terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus mencari dan menemukan 1 (satu) buah bambu kemudian saksi bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus dan saksi Agus Kurnia kembali ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah bambu, setelah itu mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmawanti (Alm) dibawa dengan cara digotong menggunakan bambu yang dimasukkan kedalam kain sarung oleh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus bersama dengan saksi Agus Kurnia menuju ke kebun belakang rumah saksi sedangkan saksi mengikuti dari belakang yang selanjutnya mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmawanti (Alm) dilemparkan ke lubang tanah yang sebelumnya digali berikut dengan kain sarung dan menutupnya menggunakan tanah, setelah itu saksi mengancam kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan "lamun kajadian ieu ngomong ka batur, sia nu dipaehan ku aing" (apabila kejadian ini sampai dibicarakan ke orang lain, kamu yang dibunuh sama saya/saksi) dan saksi Agus Kurnia menjawab "heueuh moal ngomong ka batur" (iya tidak akan bicara ke orang lain) yang selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus dan saksi Agus Kurnia pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah masing-masing;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah membantu Saksi melakukan pembunuhan dengan cara Terdakwa I memegang tangan korban sambil membekap mulut korban, sedangkan Terdakwa II memegang kaki korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang merencanakan pembunuhan adalah saksi awalnya dengan Saksi Budi Rahayu, tapi Saksi Budi Rahayu tidak berlanjut;
- Bahwa, setelah korban dibunuh, korban digotong ke kuburan oleh Terdakwa I dan Saksi Agus, sedangkan Terdakwa II tidak ikut karena pulang lebih dahulu setelah ditelepon ibunya;
- Bahwa, pada saat kejadian, kondisi saksi dan para Terdakwa mabuk karena minum-minum minuman keras merk Kawa-kawa sebanyak 4 botol
- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti tersebut sebagai alat yang dipergunakan untuk menggorok leher korban (golok), sementara cangkul dipergunakan untuk menggali kuburan;
- Bahwa, pada saat Saksi mengajak atau menyuruh para Terdakwa membantu melakukan pembunuhan terhadap korban, Saksi mengatakan "sok carekelan, lamun henteu sia dipaehan ku aing";
- Bahwa, pada saat Saksi menelepon Terdakwa II Usman bin Sodik, Saksi tidak menerangkan maksudnya apa hanya menyuruh datang ke rumah saksi dan mengajak Terdakwa I Abdul Gani;
- Bahwa, Para Terdakwa jarang mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak biasa minum-minum;
- Bahwa, Saksi tidak memberi upah atau menjanjikan memberi uang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa II Usman Sodik membantu memegang tangan dan membekap mulut korban serta membantu menggali kuburan dan menggotong mayat korban sedangkan Terdakwa I Abdul Gani memegang kaki korban tapi tidak ikut menggotong mayat korban dan menggali kuburan karena pulang;
- Bahwa, sebelum para Terdakwa pulang Saksi mengatakan "jangan bilang ke siapapun, bahaya"

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **Saksi Ujang Tohriya**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi dimintai keterangan terkait adanya peristiwa pembunuhan yang melibatkan kedua Terdakwa Usman Sodik dan Abdul Gani;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mendengar dari keterangan warga, bahwa kedua Terdakwa sehari-harinya dikenal baik, kecuali Sdr. Asep yang dikenal suka mengancam, memukul dan meresahkan warga;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pernyataan dari masyarakat terkait kedua Terdakwa karena Saksi ikut mendampingi untuk penandatanganan surat pernyataan itu;
- Bahwa, Surat pernyataan itu intinya menyatakan bahwa bahwa selama hidup bermasyarakat kedua orang itu berkelakuan baik, tidak pernah bermasalah dengan warga sekitar dan juga tidak pernah tersangkut kasus hokum apapun. Warga masyarakat meyakini bahwa keterlibatan keduanya dalam perkara pembunuhan dikarenakan ada ancaman/intimidasi dari Sdr. Asep;
- Bahwa, setahu saksi, kedua Terdakwa tidak memiliki catatan buruk dalam hidup bermasyarakat;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari ke kebun membantu orang tuanya dan selama ini kehidupan agamanya juga setahu saksi cukup baik;
- Bahwa, Saksi belum mendengar kedua Terdakwa minum-minum atau mabuk-mabukan;
- Bahwa, Setahu saksi, kedua Terdakwa tidak banyak bergaul dengan Sdr. Asep. Bahkan warga tidak menyangka kalau kedua Terdakwa bisa ikut terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa, Setahu saksi, ada masyarakat yang tahu kejadian pembunuhan tersebut, tapi takut untuk berbicara;
- Bahwa, karena keluarga Sdr. Asep orang kaya, dimana warga merasa percuma untuk laporan;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa kedua Terdakwa dalam kesehariannya tidak pernah bermasalah dengan warga. Karena kalau ada kejadian suka ada laporan;
- Bahwa, Saksi tinggal dekat dengan kedua Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa pada saat kejadian kedua Terdakwa terlebih dahulu minum-minuman keras;
- Bahwa, selama 7 bulan setelah kejadian, kedua Terdakwa tidak pernah bercerita apapun;
- Bahwa, kejadian pembunuhan terjadi pada bulan Januari 2024;
- Bahwa, saksi ikut ke makam korban Di kebun bambu yang ada pemakaman keluarga Sdr. Asep yang jaraknya kurang lebih 150 meter dari rumah Sdr. Asep;

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang Saksi dengar pelaku utamanya adalah Sr. Asep sementara kedua terdakwa yang saksi dengar memegang tangan dan menutup mulut korban

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Tatang**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dimintai keterangan terkait adanya peristiwa pembunuhan yang melibatkan kedua Terdakwa Usman Sodik dan Abdul Gani;
- Bahwa, Saksi kenal dengan kedua Terdakwa Usman Sodik dan Abdul Gani karena bertetangga dan merupakan teman anak Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, kedua Terdakwa sehari-harinya berkebun bawang dan dikenal baik, sering ke rumah saksi paling tidak 3 (tiga) hari sekali untuk negobrol-ngobrol dengan anak Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah selang waktu yang cukup lama sejak kejadian terjadi;
- Bahwa, Saksi tahu, karena bertetangga juga dengan Sdr. Asep dan rumahnya tidak terlalu jauh kurang lebih 50 meter dari rumah Saksi. Sikapnya temperamental mungkin karena orang kaya;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari ke kebun membantu orang tuanya dan selama ini kehidupan agamanya juga setahu saksi cukup baik;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat kedua Terdakwa minum-minum atau mabuk-mabukan;
- Bahwa, setahu saksi, kedua Terdakwa tidak banyak bergaul dengan Sdr. Asep. Bahkan Saksi tidak menyangka kalau kedua Terdakwa bisa ikut terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi tahu awalnya ada isu di kampung ada penampakan pocong ngesot, masyarakat percaya bahwa apabila ada hal-hal aneh maka telah terjadi sesuatu dan benar 3 hari setelah ada isu itu, kedua Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa, Kedua Terdakwa atau anak Saksi tidak pernah bercerita tentang adanya peristiwa pembunuhan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan para Terdakwa dalam kasus pembunuhan ini;
- Bahwa, Kedua Terdakwa atau anak Saksi tidak pernah bercerita tentang adanya peristiwa pembunuhan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu peran masing-masing Terdakwa;



- Bahwa, Saksi belum pernah melihat kedua Terdakwa main ke rumah Sdr. Asep;
- Bahwa, Terdakwa Usman Soleh karena sudah menikah tinggal bersama isterinya sementara Abdul Gani masih tinggal bersama orang tuanya di Kp. Babakan Rt. 003 Rw. 010 Ds. Pangauban Kec. Pacet Kab. Bandung;
- Bahwa, Sdr. Asep tinggal sendiri di rumahnya karena sudah cerai dengan isterinya;
- Bahwa, yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah isteri Sdr. Asep;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat para Terdakwa nongkrong-nongkrong atau minum-minum;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik :

- Bahwa Terdakwa telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan terkait perkara pembunuhan terhadap korban Sdr. Irma;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada sekira bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Babakan RT. 003 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa diajak kakak Terdakwa (Terdakwa II Usman Soleh Alias Uus) yang ditelepon Sdr. Asep Saepudin untuk datang ke rumah Sdr. Asep Saepudin. Setelah terdakwa dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus datang ke rumah Sdr. Asep Saepudin kemudian Sdr. Asep Saepudin menyuruh terdakwa untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa pergi untuk membeli minuman sedangkan Sdr. Asep dengan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus pergi ke lantai 2 (dua) dan mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa yang selanjutnya dengan posisi duduk antara terdakwa, Sdr. Asep dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus begitu juga dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) minum minuman keras tersebut hingga habis. Setelah itu pada sekira pukul 20.00



WIB, terjadi cek cok mulut antara Sdr. Asep dengan korban yang membuat Sdr. Asep menjadi emosi kemudian Sdr. Asep menjambak rambut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan menariknya kebelakang menggunakan tangan sebelah kiri hingga korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjatuh kebelakang kemudian Sdr. Asep mengambil golok yang tersimpan dibawah karpet menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya golok tersebut Sdr. Asep persiapkan yang letaknya tidak jauh dari posisi korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berada yang selanjutnya saksi mengarahkan golok yang dipegangnya tersebut kearah leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm), namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berontak dan melakukan perlawanan sehingga menyulitkan saksi untuk menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) lalu Sdr. Asep meminta kepada terdakwa dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk membantu saksi memegang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dengan mengatakan "tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab" (jangan takut kamu diam saja jika ada apa-apa nanti saya/Sdr. Asep Saepudin yang bertanggung jawab) yang selanjutnya saksi menyuruh terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selain itu Sdr. Asep juga menyuruh terdakwa untuk memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Atas suruhan dari saksi tersebut terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus menutup atau membekap mulut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa. Setelah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bisa berontak atau melawan, Sdr. Asep lalu menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan golok hingga banyak mengeluarkan darah dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bernyawa atau meninggal dunia.

- Bahwa, Setelah mengetahui korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) telah meninggal dunia, Sdr. Asep Saepudin kemudian menyuruh terdakwa dan terdakwa II. Usman Soleh Alias Uus untuk membersihkan darah yang berlumuran di lantai menggunakan baju milik Sdr. Asep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepudin dan membungkus atau membalut mayat atau jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kain sarung, tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari ibu terdakwa yang menyuruh untuk pulang sehingga terdakwa pergi dari rumah Sdr. Asep Saepudin dengan meninggalkan Sdr. Asep Saepudin bersama dengan terdakwa II, Usman Soleh Alias Uus;

- Bahwa, Terdakwa tidak ikut menggotong dan menguburkan mayat korban, karena setelah kejadian langsung pulang setelah ditelepon ibunya;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu, ia hanya diajak oleh kakaknya (Terdakwa II) karena ditelepon oleh Sdr. Asep untuk datang ke rumahnya dan tidak menanyakan maksudnya apa;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II merasa terpaksa dan merasa takut;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II merasa takut kepada Sdr. Asep akan mencelakai keluarganya;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II merasa diancam oleh Sdr. Asep kalau tidak nurut maka mereka berdua akan dibunuh;
- Bahwa, pada saat Sdr. Asep Saepudin mengancam, tidak mengacungkan golok hanya mengatakan "tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab" (jangan takut kamu diam saja jika ada apa-apa nanti saya/saksi yang bertanggung jawab);
- Bahwa, Kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum-minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II Usman Sodik tiba di rumah Sdr. Asep sekitar pukul 6 an;
- Bahwa, Terdakwa melihat korban di rumah Sdr. Asep setengah tujuhan;
- Bahwa, benar. Barang Bukti golok tersebut dipergunakan Sdr. Asep untuk menggorok korban;
- Bahwa, Terdakwa pada saat itu dalam kondisi mabuk, karena sebelumnya minum-minum minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa merasa takut terhadap Sdr. Asep apabila tidak menuruti kemauannya, karena pada saat itu dia mengatakan "tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab" (jangan takut kamu diam saja jika ada apa-apa nanti saya/ Asep Saepudin Alias Abang yang bertanggung jawab);
- Bahwa, pada saat Sdr. Asep mengatakan "tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab", sedang memegang golok;

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa jarang pergi ke rumah Sdr. Asep;
- Bahwa, setahu Terdakwa, Sdr. Asep adalah anak orang kaya yang terpendang di kampungnya, dan Terdakwa pernah melihat Sdr. Asep memaki-maki mertua Terdakwa II lalu Sdr. Asep menusuk pot menggunakan golok;
- Bahwa, pada saat sebelum kejadian, saat Sdr. Asep dan korban cekcok, ada pikiran untuk menyelamatkan keduanya, tapi Terdakwa takut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat upah atau dijanjikan uang oleh Sdr. Asep;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji untuk berhati-hati lagi;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terdakwa II Usman Soleh Alias Uus Bin Odik:

- Bahwa Terdakwa telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan ditahan terkait perkara pembunuhan terhadap korban Sdr. Irma;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada sekira bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Babakan RT. 003 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa, awalnya Terdakwa ditelepon Sdr. Asep Saepudin untuk datang ke rumahnya dengan mengajak terdakwa I kemudian Sdr. Asep Saepudin menyuruh terdakwa I untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa pergi untuk membeli minuman sedangkan Sdr. Asep dengan terdakwa pergi ke lantai 2 (dua) dan mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Tidak lama kemudian terdakwa I datang dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa yang selanjutnya dengan posisi duduk antara terdakwa I, Sdr. Asep dan terdakwa begitu juga dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menimun minuman keras tersebut hingga habis. Setelah itu pada sekira pukul 20.00 WIB, terjadi cek cok mulut antara Sdr. Asep dengan korban yang membuat Sdr. Asep menjadi emosi kemudian Sdr. Asep menjambak rambut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan menariknya kebelakang menggunakan tangan sebelah kiri hingga korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjatuh kebelakang kemudian Sdr. Asep mengambil golok yang tersimpan dibawah karpet menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya golok tersebut Sdr.

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb



Asep menyiapkan yang letaknya tidak jauh dari posisi korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berada yang selanjutnya saksi mengarahkan golok yang dipegangnya tersebut ke arah leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm), namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berontak dan melakukan perlawanan sehingga menyulitkan saksi untuk menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) lalu Sdr. Asep meminta kepada terdakwa I dan terdakwa untuk membantu Sdr. Asep memegang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dengan mengatakan "tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab" (jangan takut kamu diam saja jika ada apa-apa nanti saya/saksi yang bertanggung jawab) yang selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selain itu Sdr. Asep juga menyuruh terdakwa I untuk memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Atas suruhan dari saksi tersebut terdakwa menutup atau membekap mulut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sedangkan terdakwa I memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa. Setelah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bisa berontak atau melawan, Sdr. Asep lalu menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan golok hingga banyak mengeluarkan darah dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bernyawa atau meninggal dunia.

- Bahwa, setelah mengetahui korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) telah meninggal dunia, Sdr. Asep Saepudin kemudian menyuruh terdakwa I dan terdakwa untuk membersihkan darah yang berlumuran di lantai menggunakan baju milik Sdr. Asep dan membungkus atau membalut mayat atau jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kain sarung, tidak lama kemudian terdakwa I mendapatkan telepon dari ibu terdakwa I yang menyuruh untuk pulang sehingga terdakwa I pergi dari rumah Sdr. Asep Saepudin dengan meninggalkan Sdr. Asep Saepudin bersama dengan terdakwa.
- Dikarenakan Sdr. Asep Saepudin kesulitan untuk membawa mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju kebun yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Sdr. Asep Saepudin untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) kemudian Sdr. Asep Saepudin menelepon saksi Agus Kurnia untuk datang ke rumah Sdr. Asep Saepudin, setelah saksi Agus Kurnia datang Sdr. Asep Saepudin membawa saksi Agus Kurnia ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut saksi Agus Kurnia melihat ada mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tergeletak dengan berlumuran darah lalu Sdr. Asep Saepudin meminta bantuan kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan "bantuan heula aing nguburkeun, mun henteu maneh ku aing dipaehan" (bantu dulu saya/Asep Saepudin menguburkan, kalau tidak kamu oleh saya/Asep, dikarenakan saksi Agus Kurnia merasa takut dengan ancaman dari Sdr. Asep Saepudin sehingga mau mengikuti permintaan dari Sdr. Asep Saepudin tersebut. Setelah itu atas suruhan dari Sdr. Asep Saepudin, saksi Agus Kurnia membakar koper atau tas yang berisikan pakaian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersama baju Sdr. Asep Saepudin yang dipergunakan untuk membersihkan darah yang saksi Agus Kurnia bakar disamping rumah Sdr. Asep Saepudin yang selanjutnya Sdr. Asep Saepudin menyuruh saksi Agus Kurnia mengambil cangkul yang berada didepan rumah milik saksi Budi Rahayu kemudian Sdr. Asep Saepudin pergi bersama-sama dengan saksi Agus Kurnia dan terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah cangkul menuju kebun yang ada di belakang rumah Sdr. Asep Saepudin dan secara bergantian menggali tanah yang akan digunakan untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sebelumnya tanah tersebut pernah Sdr. Asep Saepudin gali bersama dengan saksi Budi Rahayu hingga kedalaman lubang tanah tersebut menjadi kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter.

Setelah selesai menggali tanah, Sdr. Asep Saepudin menyuruh terdakwa untuk mencari bambu yang akan digunakan untuk mengangkut atau menggotong mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan atas suruhan dari Sdr. Asep Saepudin tersebut terdakwa mencari dan menemukan 1 (satu) buah bambu kemudian Sdr. Asep Saepudin bersama dengan terdakwa dan saksi Agus Kurnia kembali ke rumah Sdr. Asep Saepudin dengan membawa 1 (satu) buah bambu, setelah itu mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibawa dengan cara digotong menggunakan bambu yang dimasukkan kedalam kain sarung oleh terdakwa bersama dengan saksi Agus Kurnia menuju ke kebun belakang rumah Sdr. Asep Saepudin sedangkan Sdr. Asep Saepudin mengikuti dari belakang

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selanjutnya mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dilemparkan ke lubang tanah yang sebelumnya digali berikut dengan kain sarung dan menutupnya menggunakan tanah, setelah itu Sdr. Asep Saepudin mengancam kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan “lamun kajadian ieu ngomong ka batur, sia nu dipaehan ku aing” (apabila kejadian ini sampai dibicarakan ke orang lain, kamu yang dibunuh sama saya/saksi Asep Saepudin Alias Abang) dan saksi Agus Kurnia menjawab “heueuh moal ngomong ka batur” (iya tidak akan bicara ke orang lain) yang selanjutnya Sdr. Asep Saepudin bersama dengan terdakwa dan saksi Agus Kurnia pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah masing-masing

- Bahwa, Terdakwa tidak ikut menggotong dan menguburkan mayat korban, karena setelah kejadian langsung pulang setelah ditelepon ibunya;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu, ia hanya ditelepon oleh Sdr. Asep untuk datang ke rumahnya dan mengajak adiknya (Terdakwa I) serta tidak menanyakan maksudnya apa;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I merasa terpaksa dan merasa takut kepada Sdr. Asep akan mencelakai keluarganya;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I merasa diancam oleh Sdr. Asep kalau tidak nurut maka mereka berdua akan dibunuh;
- Bahwa, pada saat Sdr. Asep Saepudin mengancam, tidak mengacungkan golok hanya mengatakan “tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab” (jangan takut kamu diam saja jika ada apa-apa nanti saya/saksi yang bertanggung jawab);
- Bahwa, pada saat melakukan perbuatan tersebut kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum-minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa jarang pergi ke rumah Sdr. Asep;
- Bahwa, setahu Terdakwa, Sdr. Asep adalah anak orang kaya yang terpendang di kampungnya, dan Terdakwa pernah melihat Sdr. Asep memaki-maki mertua Terdakwa lalu Sdr. Asep menusuk pot menggunakan golok;
- Bahwa, pada saat sebelum kejadian, saat Sdr. Asep dan korban cekcok, ada pikiran untuk menyelamatkan keduanya, tapi Terdakwa takut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat upah atau dijanjikan uang oleh Sdr. Asep;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji untuk berhati-hati lagi;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/20/VIII/2024/Dokpol tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM, M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Biddokkes Polda Jabar, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Irma Novitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan jenazah perempuan usia sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini ditemukan kulit terbuka pada leher serta batang tenggorokan dan kerongkongan yang terpotong rata, yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan kekerasan tajam, Berdasarkan hasil histopatologi anatomi, luka di leher dimungkinkan terjadi saat korban masih hidup. Pemastian kehamilan tidak dapat ditentukan karena tanda kehamilan pada Rahim tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan. Organ-organ dalam lainnya dalam konsisi yang membusuk lanjut sehingga tidak dapat dinilai kelainan atau penyakit yang diderita, Tidak ditemukannya luka atau tanda trauma pada bagian tubuh lain selain pada leher, maka sebab kematian korban ini akibat kekerasan tajam pada leher serta memotong hingga kerongkongan serta batang tenggorok yang menimbulkan gangguan nafas. Posisi luka pada leher tersebut juga memungkinkan terpotongnya pembuluh darah besar leher yang menimbulkan perdarahan, Perkiraan waktu kematian antara tiga hingga sembilan bulan sebelum waktu pemeriksaan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal Januari 2024 (hari dan tanggal tidak dapat dipastikan), Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin yang berada di rumahnya di Kampung Babakan, RT.003/RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, terlintas niat untuk membunuh Irma Novitasari alias Irma Nurmayanti (Alm) akibat sakit hati karena diduga

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berselingkuh dan menggugurkan kandungan. Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dan korban sebelumnya memiliki hubungan sebagai suami-istri (nikah siri) yang telah bercerai;

2. Bahwa untuk melaksanakan niatnya, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin menghubungi Saksi Budi Rahayu via WhatsApp agar datang ke rumahnya. Setelah Budi Rahayu tiba, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin memaksanya untuk membantu pembunuhan tersebut. Awalnya Saksi Budi Rahayu menolak, tetapi karena ketakutan, akhirnya menyetujui;
3. Bahwa Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dan Budi Rahayu kemudian merencanakan untuk menjemput korban keesokan harinya, membawanya ke rumahnya, lalu mengubur jenazahnya di kebun belakang rumah. Untuk persiapan, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin menyuruh Saksi Budi Rahayu menggali lubang sedalam $\pm$ 50 cm di kebun bambu belakang rumah. Mereka bergantian menggali hingga kelelahan dan beristirahat untuk melanjutkan keesokan harinya;
4. Bahwa pada keesokan harinya, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin menelepon korban dengan alasan membicarakan rujuk, dan korban bersedia datang. Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin juga mencoba menghubungi Saksi Budi Rahayu, tetapi tidak berhasil karena Saksi Budi Rahayu sengaja mematikan telepon untuk menghindari Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin;
5. Bahwa karena Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin rencana bersama Saksi Budi Rahayu gagal, Pelaku bertindak sendiri dengan menyiapkan sebilah golok di lantai 2 rumahnya Sekitar pukul 19.00 WIB korban tiba di rumah Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin tempat eksekusi korban yang beralamat di Kampung Babakan, RT.003/RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;
6. Bahwa kemudian Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik ditelfon oleh Saksi Asep Saepudin untuk datang ke rumahnya dengan mengajak Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik;
7. Bahwa setibanya Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik, Saksi Asep Saepudin menyuruh Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, kemudian Saksi Asep Saepudin mengajak Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik untuk ke lantai 2 (dua) rumahnya yang sudah ada Korban Irma Novitasari sebelumnya lalu diantaranya saling mengobrol;
9. Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik datang dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dan Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin kemudian mengajak korban, Terdakwa I (Abdul Gani) serta Terdakwa II (Usman Soleh Alias Uus) untuk bergabung minum minuman keras yang telah dibeli oleh Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik;
10. Bahwa setelah adanya kesepakatan dan tidak terdapat penolakan sebelumnya antara Saksi Asep Saepudin dan Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik serta Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik, diantaranya langsung meminum minuman keras tersebut sampai dengan minuman keras tersebut habis;
11. Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, terjadi cekcok antara Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dan korban terkait hubungan korban dengan pria lain. Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin yang emosi menjambak rambut korban, menariknya hingga terjatuh, lalu mengambil golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan mencoba menggorok leher korban dengan menggunakan golok;
12. Bahwa terdapat kesulitan bagi Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin untuk menggorok leher Korban, Karena korban melakukan perlawanan;
13. Bahwa lalu Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin meminta bantuan kepada Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik dengan mengatakan "tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab";
14. Bahwa, pada saat itu tidak terdapat penolakan atau upaya upaya yang dapat membatalkan niat kejinya Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin untuk menghabisi nyawa Korban Irma Novitsari, Para terdakwa justru menyetujui dan membantu Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin untuk menghabisi nyawa Korban Irma Novitasari;
15. Bahwa, karena telah menyetujui perintah Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin masing masing terdakwa membagi tugasnya dan

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb



perannya untuk membantu Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin melakukan niat kejinya;

16. Bahwa, pembagian tugas tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II Usman Soleh Alias Uus dengan cara menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari (Alm) sementara Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik memegang kedua kaki korban Irma Novitasari(Alm);
17. Bahwa setelah korban Irma Novitasari tidak dapat melawan, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dengan kejam menggorok leher korban menggunakan golok yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga banyak mengeluarkan darah dan menyebabkan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) kehilangan nyawanya (meninggal dunia);
18. Bahwa, kemudian Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin kemudian menyuruh Para terdakwa membersihkan darah dan membungkus jenazah dengan kain sarung;
19. Bahwa, sebelum selesainya mengurus jenazah korban Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik kemudian pulang setelah mendapat telepon dari ibunya;
20. Bahwa karena kesulitan mengubur jenazah sendirian, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin memanggil Saksi Agus Kurnia melalui telfon untuk datang ke rumahnya dan mengancamnya untuk membantu menguburkan jenazah;
21. Bahwa setelah saksi Agus Kurnia tiba dirumah Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin, Saksi Agus Kurnia dengan ketakutan langsung membantu Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dan Terdakwa II Usman Soleh Alias Uus mengurus Jenazah Korban dengan cara membantu membakar barang bukti (pakaian korban dan baju Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin yang berlumuran darah) serta melanjutkan penggalian lubang hingga kedalaman 150 (seratus lima puluh) cm;
22. Bahwa, setelah semuanya selesai Jenazah korban kemudian digotong oleh Terdakwa II Usman Soleh Alias Uus, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dan Saksi Agus Kurnia menggunakan bambu dan dikubur di lubang tersebut. Setelah penguburan, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin mengancam Saksi Agus Kurnia dan Terdakwa II Usman Soleh Alias Uus agar tidak membocorkan kejadian ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
2. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Barangsiapa;

Ad. 1 Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa definisi “dengan sengaja” disini menurut Memorie van Toelichting (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*)” artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Bahwa pada awal Januari 2024 (hari dan tanggal tidak dapat dipastikan), Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin yang berada di rumahnya di Kampung Babakan, RT.003/RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, terlintas niat untuk membunuh Irma Novitasari alias Irma Nurmayanti (Alm) akibat sakit hati karena diduga korban berselingkuh dan menggugurkan kandungan;

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dan Budi Rahayu kemudian merencanakan untuk menjemput korban keesokan harinya, membawanya ke rumahnya, lalu mengubur jenazahnya di kebun belakang rumah. Untuk persiapan, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin menyuruh Saksi Budi Rahayu menggali lubang sedalam ± 50 (Lima Puluah) cm di kebun bambu belakang rumah;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin menelepon korban dengan alasan membicarakan rujuk, dan korban bersedia datang. Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin juga mencoba menghubungi Saksi Budi Rahayu, tetapi tidak berhasil karena Saksi Budi Rahayu sengaja mematikan telepon untuk menghindari Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin;

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena rencana Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin bersama Saksi Budi Rahayu gagal, Pelaku bertindak sendiri dengan menyiapkan sebilah golok di lantai 2 rumahnya Sekitar pukul 19.00 WIB korban tiba dirumah Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin tempat eksekusi korban yang beralamat di Kampung Babakan, RT.003/RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik ditelfon oleh Saksi Asep Saepudin untuk datang ke rumahnya dengan mengajak Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan setibanya Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik, Saksi Asep Saepudin menyuruh Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Asep Saepudin mengajak Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik untuk ke lantai 2 (dua) rumahnya yang sudah ada Korban Irma Novitasari sebelumnya lalu diantaranya saling mengobrol, Tidak lama kemudian Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik datang dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dan Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin kemudian mengajak korban, Terdakwa I (Abdul Gani) serta Terdakwa II (Usman Soleh Alias Uus) untuk bergabung minum minuman keras yang telah dibeli oleh Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesepakatan dan tidak terdapat penolakan sebelumnya antara Saksi Asep Saepudin dan Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik serta Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik, diantaranya langsung meminum minuman keras tersebut sampai dengan minuman keras tersebut habis;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, terjadi cekcok antara Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dan korban terkait hubungan korban dengan pria lain. Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin yang emosi menjambak rambut korban, menariknya hingga terjatuh, lalu mengambil golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan mencoba menggorok leher korban dengan menggunakan golok;

Menimbang, bahwa terdapat kesulitan bagi Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin untuk menggorok leher Korban, Karena korban melakukan perlawanan, lalu Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin meminta bantuan kepada Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik dengan mengatakan “tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab”;

Menimbang, bahwa, pada saat itu tidak terdapat penolakan atau upaya upaya yang dapat membatalkan niat kejinya Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin untuk menghabisi nyawa Korban Irma Novitsari, Para terdakwa justru menyetujui dan membantu Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin untuk menghabisi nyawa Korban Irma Novitasari, karena telah menyetujui perintah Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin masing masing terdakwa membagi tugasnya dan perannya untuk membantu Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin melakukan niat kejinya;

Menimbang, bahwa pembagian tugas tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II Usman Soleh Alias Uus dengan cara menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari (Alm) sementara Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik memegang kedua kaki korban Irma Novitasari(Alm) setelah korban Irma Novitasari tidak dapat melawan, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dengan kejam menggorok leher korban menggunakan golok yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga banyak mengeluarkan darah dan menyebabkan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) kehilangan nyawanya (meninggal dunia);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa telah membuat Korban meninggal dunia dengan luka terbuka dibagian leher sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/20/VIII/2024/Dokpol tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM, M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Biddokkes Polda Jabar, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Irma Novitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan jenazah perempuan usia sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini ditemukan kulit terbuka pada leher serta batang tenggorokan dan kerongkongan yang terpotong rata, yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan kekerasan tajam. Berdasarkan hasil histopatologi anatomi, luka di leher dimungkinkan terjadi saat korban masih hidup. Pemastian kehamilan tidak dapat ditentukan karena tanda kehamilan pada Rahim tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan. Organ-organ dalam lainnya dalam konsisi yang membusuk lanjut sehingga tidak dapat dinilai kelainan atau penyakit yang diderita Tidak ditemukannya luka atau tanda trauma pada bagian

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh lain selain pada leher, maka sebab kematian korban ini akibat kekerasan tajam pada leher serta memotong hingga kerongkongan serta batang tenggorok yang menimbulkan gangguan nafas. Posisi luka pada leher tersebut juga memungkinkan terpotongnya pembuluh darah besar leher yang menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian antara tiga hingga sembilan bulan sebelum waktu pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ke-1 yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Irma Novitasari hingga meninggal dunia. Letak kesengajaan para terdakwa disini terlihat ketika Terdakwa II Usman Soleh Alias Uus menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari (Alm) sementara Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik memegang kedua kaki korban Irma Novitasari(Alm) setelah korban Irma Novitasari tidak dapat melawan, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dengan kejam menggorok leher korban menggunakan golok yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga banyak mengeluarkan darah dan menyebabkan korban kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad.2 Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” untuk membuktikan unsur ini ada 3 (tiga) hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

1. Antara timbul niat dengan saat pelaksanaan terdapat cukup waktu untuk berpikir;
2. Apakah ada suatu tindakan persiapan sebelum melaksanakan perbuatannya;
3. Apakah tergambar adanya pola kerja yang sistematis;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* tentang Pasal 340 KUHP bahwa direncanakan terlebih dahulu adalah apabila dapat berpikir dengan tenang, bukan melihat pada lamanya waktu melainkan selama waktu antara niat dengan pelaksanaan tersebut harus terdapat kesempatan bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang apakah akan mewujudkan niatnya atau membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa



akibat dari perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa korban Irma Novitasari. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang Para Terdakwa berikan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pada awal Januari 2024 (hari dan tanggal tidak dapat dipastikan), Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin yang berada di rumahnya di Kampung Babakan, RT.003/RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, terlintas niat untuk membunuh Irma Novitasari alias Irma Nurmayanti (Alm) akibat sakit hati karena diduga korban berselingkuh dan menggugurkan kandungan;

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dan Budi Rahayu kemudian merencanakan untuk menjemput korban keesokan harinya, membawanya ke rumahnya, lalu mengubur jenazahnya di kebun belakang rumah. Untuk persiapan, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin menyuruh Saksi Budi Rahayu menggali lubang sedalam ± 50 (Lima Puluh) cm di kebun bambu belakang rumah;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin menelepon korban dengan alasan membicarakan rujuk, dan korban bersedia datang. Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin juga mencoba menghubungi Saksi Budi Rahayu, tetapi tidak berhasil karena Saksi Budi Rahayu sengaja mematikan telepon untuk menghindari Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin;

Menimbang, bahwa karena rencana Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin bersama Saksi Budi Rahayu gagal, Pelaku bertindak sendiri dengan menyiapkan sebilah golok di lantai 2 rumahnya Sekitar pukul 19.00 WIB korban tiba di rumah Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin tempat eksekusi korban yang beralamat di Kampung Babakan, RT.003/RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik ditelfon oleh Saksi Asep Saepudin untuk datang ke rumahnya dengan mengajak Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan setibanya Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik, Saksi Asep Saepudin menyuruh Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Asep Saepudin mengajak Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik untuk ke lantai 2 (dua) rumahnya yang sudah ada Korban Irma Novitasari sebelumnya lalu diantaranya saling mengobrol, Tidak lama kemudian Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik datang dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dan Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin kemudian mengajak korban, Terdakwa I (Abdul Gani) serta Terdakwa II (Usman Soleh Alias Uus) untuk bergabung minum minuman keras yang telah dibeli oleh Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesepakatan dan tidak terdapat penolakan sebelumnya antara Saksi Asep Saepudin dan Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik serta Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik, diantaranya langsung meminum minuman keras tersebut sampai dengan minuman keras tersebut habis;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, terjadi cekcok antara Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dan korban terkait hubungan korban dengan pria lain. Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin yang emosi menjambak rambut korban, menariknya hingga terjatuh, lalu mengambil golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan mencoba menggorok leher korban dengan menggunakan golok;

Menimbang, bahwa terdapat kesulitan bagi Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin untuk menggorok leher Korban, Karena korban melakukan perlawanan, lalu Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin meminta bantuan kepada Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik dengan mengatakan "tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab";

Menimbang, bahwa, pada saat itu tidak terdapat penolakan atau upaya upaya yang dapat membatalkan niat kejinya Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin untuk menghabisi nyawa Korban Irma Novitsari, Para terdakwa justru menyetujui dan membantu Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin untuk menghabisi nyawa Korban Irma Novitasari, karena telah menyetujui perintah Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin masing masing terdakwa membagi tugasnya dan perannya untuk membantu Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin melakukan niat kejinya;

Menimbang, bahwa pembagian tugas tersebut dilakukan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Usman Soleh Alias Uus dengan cara menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari (Alm) sementara Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik memegang kedua kaki korban Irma Novitasari(Alm) setelah korban Irma Novitasari tidak dapat melawan, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dengan kejam menggorok leher korban menggunakan golok yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga banyak mengeluarkan darah dan menyebabkan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) kehilangan nyawanya (meninggal dunia);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ke-3 yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa datang ke Rumah Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dengan tujuan untuk memenuhi janji, karena telah dihubungi melalui telfon sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Para Terdakwa dengan Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin langsung meminum habis minuman keras sebanyak 2 (dua) botol, dan kemudian melihat Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dengan korban sedang beradu mulut sampai dengan ditariknya rambut korban hingga terjatuh kemudian mengeluarkan golok yang telah dipersiapkan sebelumnya dimana para terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin sudah mempersiapkan golok untuk menghabisi nyawa korban Irma Novitasari;

Menimbang, bahwa atas respon pada saat itu terhadap perintah Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin, Para Terdakwa langsung membantu niat jahatnya sampai dengan terlaksananya, dan Korban Irma Novitasari meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
 2. Adanya suatu kematian;
 3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.
- Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya tersebut akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan seandainya, maka pembunuhan itu telah masuk ke dalam jenis pembunuhan berencana dan bukan lagi pembunuhan biasa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa berawal dari Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin yang dengan emosinya untuk menghabisi nyawa dan telah mempersiapkan sebelumnya dengan apa dan bagaimana menghabisi nyawa korban, akan tetapi perbuatan Para Terdakwa datang dan membantu karena responsnya dan tidak mengetahui sebelumnya bahwa sudah terdapat persiapan oleh Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin untuk menghabisi nyawa korban Irma Novitasari oleh karena itu Majelis berpendapat Para Terdakwa disini bukanlah melakukan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban dengan demikian unsur kedua ini mengenai dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini tidak terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad.3 Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*Delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, dan ke-2 yang menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan ada suatu kerjasama antara para terdakwa dalam merampas nyawa Korban Irma Novitasari hingga meninggal dunia sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai **unsur dilakukan secara bersama-sama** juga telah terpenuhi;



Ad.4 unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa” dalam perkara *aquo* karena telah dibuktikan delik/unsur yang menentukan perbuatan Para Terdakwa tersebut, sehingga patut apabila dalam pertimbangan ini bahwa Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik, diajukan ke persidangan dan didakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat Dakwaan, sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur unsur yang mengikuti barangsiapa di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut maka Dakwaan Primair tidak terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP, karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair mengenai Pasal 340 KUHP, maka Majelis Hakim untuk mempersingkat putusan ini hanya akan mempertimbangkan apa yang di hubungkan dalam Dakwaan Subsidair ini yaitu Pasal 56 Ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai adalah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur subjektif dari pembantuan adalah unsur sikap batin dalam bentuk kesengajaan dan unsur objektifnya adalah perbuatan memberi bantuan. Unsur subjektif artinya si pembantu memang mengetahui atau mempunyai keinsyafan bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh pembuat pelaksana. Perbuatan untuk mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh pembuat pelaksana memang dikehendaki oleh orang yang memberi bantuan. Jadi, kesengajaan hanya ditujukan untuk mempermudah dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan bukan ditujukan pada pelaksanaan kejahatan sebagai perwujudan unsur delik;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan cukup membuktikan bahwa Para Terdakwa membantu dengan memiliki tugas masing masing dengan cara Terdakwa II Usman Soleh Alias Uus dengan cara menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari (Alm) sementara Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik memegang kedua kaki korban Irma Novitasari(Alm) setelah korban Irma Novitasari tidak dapat melawan, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dengan kejam menggorok leher korban menggunakan golok yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga banyak mengeluarkan darah dan menyebabkan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) kehilangan nyawanya (meninggal dunia) sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur pembantuan (*medeplichtigheid*) juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Dakwaan Subsidair tersebut maka Dakwaan Subsidair tidak terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan;
2. Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan;
3. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT) Wetboek Van Stafrecht (WVS)* Belanda diterangkan sebagai berikut : "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)".

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb



Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah doktrin mengenai kesengajaan ini berasal. Ada 2 (dua) paham kesengajaan yaitu :

1) Teori kehendak (*Wilstheorie*);

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan kepada timbulnya akibat itu. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil;

2) Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheori*) ;

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Sehingga segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang teori-teori kesengajaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori kesengajaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa Korban Irma Novitasari. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atautkah tidak?

Menimbang, bahwa definisi "dengan sengaja" disini menurut *Memorie van Toelichting (MVT)* adalah "menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*)" artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa pada awal Januari 2024 (hari dan tanggal tidak dapat dipastikan), Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin yang berada di rumahnya di Kampung Babakan, RT.003/RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, terlintas niat untuk membunuh Irma Novitasari alias Irma Nurmayanti (Alm) akibat sakit hati karena diduga korban berselingkuh dan menggugurkan kandungan;

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dan Budi Rahayu kemudian merencanakan untuk menjemput korban keesokan harinya, membawanya ke rumahnya, lalu mengubur jenazahnya di kebun belakang rumah. Untuk persiapan, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin menyuruh Saksi Budi Rahayu menggali lubang sedalam ± 50 (Lima Puluh) cm di kebun bambu belakang rumah;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin menelepon korban dengan alasan membicarakan rujuk, dan korban bersedia datang. Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin juga mencoba menghubungi Saksi Budi Rahayu, tetapi tidak berhasil karena Saksi Budi Rahayu sengaja mematikan telepon untuk menghindari Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin;

Menimbang, bahwa karena rencana Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin bersama Saksi Budi Rahayu gagal, Pelaku bertindak sendiri dengan menyiapkan sebilah golok di lantai 2 rumahnya Sekitar pukul 19.00 WIB korban tiba di rumah Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin tempat eksekusi korban yang beralamat di Kampung Babakan, RT.003/RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik ditelfon oleh Saksi Asep Saepudin untuk datang ke rumahnya dengan mengajak Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan setibanya Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik, Saksi Asep Saepudin menyuruh Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Asep Saepudin mengajak Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik untuk ke lantai 2 (dua) rumahnya yang sudah ada Korban Irma Novitasari sebelumnya lalu diantarnya saling

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengobrol, Tidak lama kemudian Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik datang dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dan Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin kemudian mengajak korban, Terdakwa I (Abdul Gani) serta Terdakwa II (Usman Soleh Alias Uus) untuk bergabung minum minuman keras yang telah dibeli oleh Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesepakatan dan tidak terdapat penolakan sebelumnya antara Saksi Asep Saepudin dan Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik serta Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik, diantaranya langsung meminum minuman keras tersebut sampai dengan minuman keras tersebut habis;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, terjadi cekcok antara Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dan korban terkait hubungan korban dengan pria lain. Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin yang emosi menjambak rambut korban, menariknya hingga terjatuh, lalu mengambil golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan mencoba menggorok leher korban dengan menggunakan golok;

Menimbang, bahwa terdapat kesulitan bagi Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin untuk menggorok leher Korban, Karena korban melakukan perlawanan, lalu Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin meminta bantuan kepada Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik dengan mengatakan "tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab";

Menimbang, bahwa, pada saat itu tidak terdapat penolakan atau upaya upaya yang dapat membatalkan niat kejinya Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin untuk menghabisi nyawa Korban Irma Novitsari, Para terdakwa justru menyetujui dan membantu Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin untuk menghabisi nyawa Korban Irma Novitasari, karena telah menyetujui perintah Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin masing masing terdakwa membagi tugasnya dan perannya untuk membantu Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin melakukan niat kejinya;

Menimbang, bahwa pembagian tugas tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II Usman Soleh Alias Uus dengan cara menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari (Alm) sementara Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik memegang kedua kaki korban Irma Novitasari(Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah korban Irma Novitasari tidak dapat melawan, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dengan kejam menggorok leher korban menggunakan golok yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga banyak mengeluarkan darah dan menyebabkan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) kehilangan nyawanya (meninggal dunia);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa telah membuat Korban meninggal dunia dengan luka terbuka dibagian leher sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/20/VIII/2024/Dokpol tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM, M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Biddokkes Polda Jabar, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Irma Novitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan jenazah perempuan usia sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini ditemukan kulit terbuka pada leher serta batang tenggorokan dan kerongkongan yang terpotong rata, yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan kekerasan tajam. Berdasarkan hasil histopatologi anatomi, luka di leher dimungkinkan terjadi saat korban masih hidup. Pemastian kehamilan tidak dapat ditentukan karena tanda kehamilan pada Rahim tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan. Organ-organ dalam lainnya dalam konsisi yang membusuk lanjut sehingga tidak dapat dinilai kelainan atau penyakit yang diderita Tidak ditemukannya luka atau tanda trauma pada bagian tubuh lain selain pada leher, maka sebab kematian korban ini akibat kekerasan tajam pada leher serta memotong hingga kerongkongan serta batang tenggorok yang menimbulkan gangguan nafas. Posisi luka pada leher tersebut juga memungkinkan terpotongnya pembuluh darah besar leher yang menimbulkan perdarahan, Perkiraan waktu kematian antara tiga hingga sembilan bulan sebelum waktu pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ke-2 yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Irma Novitasari hingga meninggal dunia. Letak kesengajaan para terdakwa disini terlihat ketika Terdakwa II Usman Soleh Alias Uus menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari (Alm) sementara Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik memegang kedua kaki korban Irma Novitasari(Alm) setelah korban Irma Novitasari tidak dapat melawan, Saksi Asep Saepudin Alias Abang bin H. Udin Samsudin dengan kejam menggorok leher korban menggunakan golok yang telah dipersiapkan

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya hingga banyak mengeluarkan darah dan menyebabkan korban kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad.2. Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (Delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, dan ke-2 yang menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan ada suatu kerjasama antara para terdakwa dalam merampas nyawa Korban Irma Novitasari hingga meninggal dunia sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur dilakukan secara bersama-sama juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa” dalam perkara *aquo* karena telah dibuktikan delik/unsur yang menentukan perbuatan Para Terdakwa tersebut, sehingga patut apabila dalam pertimbangan ini bahwa Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh alias UUs bin Odik, diajukan ke persidangan dan didakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat Dakwaan, sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur unsur yang mengikuti barangsiapa di bawah ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "barangsiapa" ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai dakwaan lebih-lebih subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan lagi akan tetapi menjadi alasan-alasan bagi Majelis Hakim untuk memperberat perbuatan Para Terdakwa yang akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan nota Pembelaan Terdakwa dan nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang antara lain menyatakan;

1. Jaksa Penuntut Umum tidaklah tepat mendakwakan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Pasal 340 KUHP;
2. Memohon Keringanan Hukuman bagi Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa atas nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Sema 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan "Penyusunan Surat Dakwaan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu hakim tetap berpedoman pada surat dakwaan, sehingga terhadap dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu kemudian dakwaan subsidair"

Bahwa, apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas telah sesuai dengan ketentuan tersebut, setelah Majelis Hakim cermati Dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidair, Dakwaan subsidair berfungsi sebagai "tuntutan pengganti". Jika dakwaan primair (tuntutan utama) ditolak atau dianggap tidak terbukti, dakwaan subsidair menjadi opsi yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan perkara, dalam perkara a quo dapat dilihat bahwa Dakwaan Penuntut Umum terdiri dari 4 Lapisan Dakwaan yang terdiri dari (Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Dakwaan Lebih Subsidair, Dakwaan Lebih Lebih Subsidair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam pertimbangan diatas Majelis Hakim melihat dan mencermati secara objektif dan seksama dalam mempertimbangkan unsur unsur yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan memformulasikan dengan perbuatan Para Terdakwa yang tepat dengan perbuatannya, dimana dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa memang benar Dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 340 KUHP tidak terbukti dan tidaklah pantas perbuatan Para Terdakwa Didakwakan dengan Pasal Tersebut, Bahwa selanjutnya terkait dengan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum Majelis Hakim mencermati bahwa yang membedakannya adalah apa yang dihubungkan dengan Delik Materilnya, yang sebenarnya tidaklah dapat Pasal 56 KUHP berdiri sendiri, namun demi terangnya dan jelasnya perkara *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan seksama

Bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum Bahwa, Majelis Hakim mencermati mengenai Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa sudah tepat apabila dihubungkan dengan unsur-unsurnya sebagaimana pertimbangan diatas;

2. Bahwa terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bukan merupakan materi pembuktian, yakni memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap diri Para Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana, meskipun unsur-unsur delik telah terpenuhi secara formil. Alasan penghapus pidana ini dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu:

- Alasan Pembena, yaitu keadaan yang menyebabkan perbuatan yang dilakukan tidak lagi dianggap melawan hukum;
- Alasan Pemaaf, yaitu keadaan yang menyebabkan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bentuk-bentuk alasan penghapus pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:

- Daya paksa (*overmacht*), yang termasuk dalam kategori alasan pemaaf;
- Pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang termasuk dalam kategori alasan pembeda;
- Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), yang tergolong sebagai alasan pemaaf apabila terjadi akibat adanya gangguan kejiwaan sebagai respons terhadap serangan;
- Ketidaksadaran atau ketidakmampuan bertanggung jawab secara pidana, misalnya karena gangguan jiwa atau usia belum dewasa.

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, analisis terhadap dapat tidaknya seseorang dipidana tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur objektif suatu delik, tetapi juga mempertimbangkan unsur-unsur subjektif, yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab dan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Hal ini sesuai dengan pendekatan aliran dualistik, yang memisahkan antara unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*);

Menimbang, bahwa Penerapan alasan penghapus pidana juga dapat mempertimbangkan asal-usul dari keadaan yang memaksa tersebut, apakah berasal dari dalam diri pelaku (*internal compulsion*) atau berasal dari luar (*external compulsion*), seperti tekanan fisik atau ancaman langsung dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal konsep daya paksa (*overmacht*) sebagai salah satu bentuk alasan penghapus pidana, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Daya paksa absolut terjadi apabila seseorang benar-benar tidak memiliki pilihan atau kemampuan untuk melakukan tindakan lain selain perbuatan yang dilakukan, sedangkan daya paksa relatif terjadi apabila pelaku masih memiliki alternatif tindakan, namun dalam situasi tersebut ia memilih tindakan yang dipandang sebagai pilihan dengan risiko yang paling kecil. Meskipun berbeda dalam tingkat keterpaksaan, keduanya tetap menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dianalisis secara proporsional. Daya paksa ini dapat bersumber dari faktor internal, seperti kondisi psikologis atau kejiwaan pelaku yang terganggu akibat situasi ekstrem, maupun dari faktor eksternal, seperti tekanan fisik atau ancaman dari pihak lain. Kedua bentuk daya paksa ini berada dalam ruang lingkup *overmacht* yang, dalam doktrin hukum pidana, berfungsi sebagai dasar

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peniadaan pertanggungjawaban pidana karena adanya keterpaksaan yang tidak dapat dihindari secara wajar oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya Alasan pembenar dan Alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum telah menuntut agar Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh Alias Uus Bin Odik oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah karena ajakan dari Saksi Asep Saepudin Alias Abang Bin H. Udin Samsudin, dan perbuatan materiil yang dilakukan Para Terdakwa dalam mewujudkan delik perampasan nyawa orang lain pun tidak berakibat signifikan terhadap hilangnya nyawa Irma Novitasari karena Para Terdakwa hanya membuat Korban Irma Novitasari tidak dapat bergerak dan tidak langsung menyebabkan Korban Irma Novitasari banyak mengeluarkan darah sampai dengan meninggal dunia, adapun perbuatan yang benar-benar berakibat pada hilangnya nyawa Irma Novitsari adalah ketika leher Irma Novitsari digorok oleh Saksi Asep Saepudin Alias Abang Bin H. Udin Samsudin dengan menggunakan golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum selama 18 (delapan belas) tahun adalah terlalu berat apabila dihubungkan dengan bobot kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal kepada Para Terdakwa sesuai dengan bobot kesalahan Para Terdakwa;

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa kooperatif dipersidangan dan berterus terang dengan mengakui telah melakukan pembunuhan dengan sengaja hingga menyebabkan Korban meninggal dunia namun hal tersebut sesungguhnya bukanlah perbuatan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa dimana setelah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut berakibat fatal dan atas perbuatan tersebut Para Terdakwa juga mengalami syok dan panik.
- Terdakwa merupakan seorang yang dikenal baik sebagaimana keterangan para saksi yang meringankan (*a de charge*) dan bukan pemabuk sebelumnya ;
- Memperhatikan keterangan yang diberikan oleh keluarga korban yang hadir dipersidangan, Majelis Hakim bisa merasakan bagaimana kejadian ini telah menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban, Tidak ada kata yang benar-benar mampu menggambarkan duka ketika keluarga kehilangan salah satu dari anggotanya. Kepergian seseorang yang kita cintai meninggalkan ruang kosong yang tidak tergantikan, bukan hanya karena kenangan, tetapi karena cinta yang pernah hidup dalam setiap detik

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamanya. Dalam kehilangan, kita belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang kehadiran fisik, tetapi tentang jejak hati yang tak pernah hilang. Meski raga telah tiada, cinta dan kenangan akan tetap hidup, mengalir dalam doa, dalam tangis, dan dalam setiap pelukan yang kini terasa hampa. Semoga kekuatan dan ketabahan menyertai setiap langkah keluarga yang ditinggalkan, dan semoga yang telah pergi mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya ;

Menimbang, bahwa setelah pertimbangan terkait tujuan penjatuhan pidana tersebut diatas, sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meninggalkan duka mendalam pada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda;
- Keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban Irma Novitasari (Alm) dan telah terjadi perdamaian diantaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh alias Uus bin Odik tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh alias Uus bin Odik dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh alias Uus bin Odik tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan



menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh alias Uus bin Odik dari dakwaan subsidair;
5. Menyatakan Terdakwa I Abdul Gani Bin Odik dan Terdakwa II Usman Soleh alias Uus bin Odik tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan sengaja" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
6. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Tahun**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2024 oleh kami, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H., M.H., dan Catur Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Barnas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H., M.H.,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Barnas, S.H.